HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE
en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

Gebaseerd op het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 januari 2015 vastgesteld en op 17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20 tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

DE ONDERGETEKENDEN:

JAAN OG B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Kapelle, kantoorhoudende te (4421 JG) Kapelle aan de Middenweg 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86937472, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R.A.J. Oostrom en de heer G.F.M. Oostrom (hierna: "**Verhuurder**");

en

COROOS Conserven B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Kapelle, kantoorhoudende te (4421 JG) Kapelle aan de Middenweg 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 22014802, omzetbelastingnummer NL 0051.68.119.B01, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.C.A.M. Corsmit en de heer J.D. Oostrom (hierna: "**Huurder**");

Verhuurder en Huurder hierna ook gezamenlijk "**Partijen**" en ieder afzonderlijk "**Partij**".

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

A. Coroos Beheer B.V. (hierna: "**Coroos Beheer**") heeft het Gehuurde (zoals hierna gedefinieerd) in eigendom.
B. Coroos Beheer heeft het Gehuurde geruime tijd geleden aan Huurder in gebruik gegeven.
C. Coroos Beheer zal het Gehuurde aan Verhuurder verkopen en leveren, waartoe Coroos Beheer (als verkoper) en Verhuurder (als koper) een separate koopovereenkomst aangaan.
D. Met ingang van de dag dat Verhuurder van Coroos Beheer de eigendom van het Gehuurde, middels het verlijden van de notariële leveringsakte daartoe, geleverd krijgt (hierna: de "**Leveringsdatum**"), eindigt iedere huurovereenkomst tussen Coroos Beheer en Huurder en zal Huurder het Gehuurde van Verhuurder huren.
E. Verhuurder zal het Gehuurde met ingang van de Leveringsdatum aan Huurder verhuren, zulks onder de voorwaarden zoals opgenomen in de onderhavige huurovereenkomst (hierna: de "**Huurovereenkomst**").

EN ZIJN OVEREENGEKOMEN:

1. Het gehuurde, bestemming

1.1. Verhuurder verhuurt aan Huurder en Huurder huurt van Verhuurder:

a) het perceel grond met de bungalow met tuin en erf, plaatselijk bekend als Abdijstraat 71, 4421 JD te Kapelle, **kadastraal bekend gemeente Kapelle, sectie E, nummer 2644,** met een grootte van negenhonderdzestig vierkante meter (960 m2);

b) het perceel grond met parkeerterrein, gelegen nabij de Middenweg te Kapelle, **kadastraal bekend gemeente Kapelle, sectie E, nummer 3342,** met een grootte van tweeduizend zevenhonderdvijf vierkante meter (2.705 m2);

c) het perceel grond met het fabrieksterrein met loodsen, gelegen nabij de Middenweg te Kapelle, **kadastraal bekend gemeente Kapelle, sectie E, nummer 3734,** met een grootte van drieduizend negenhonderdtien vierkante meter (3.910 m2);

d) het perceel grond met het fabrieksterrein met loodsen, plaatselijk bekend als Middenweg 1005 en 1006, 4421 JG te Kapelle, **kadastraal bekend gemeente Kapelle, sectie E, nummer 3735,** met een grootte van zesendertigduizend zevenhonderdvijfennegentig vierkante meter (36.795 m2);

e) het perceel grond met het fabrieksterrein met productieruimten, kantoor, kantine en (opslag)loodsen, plaatselijk bekend als Middenweg 1023, 4421 JG te Kapelle, **kadastraal bekend gemeente Kapelle, sectie E, nummer 3736,** met een grootte van vierduizend vijfhonderdtien vierkante meter (4.510 m2);

f) het perceel grond met het fabrieksterrein met productieruimten, kantoor, kantine en (opslag)loodsen, plaatselijk bekend als Middenweg 1002, 1003, 1004, 1021, 1022, 1024, 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 24, 6 4421 JG te Kapelle, **kadastraal bekend gemeente Kapelle, sectie E, nummer 3737,** met een grootte van zevenenzestigduizend negenhonderdtwintig vierkante meter (67.920 m2);

g) het perceel grond met opstallen, plaatselijk bekend als Fleerbosseweg 31, 4421 RR te Kapelle, **kadastraal bekend gemeente Kapelle, sectie S, nummer 708,** met een grootte van zesentwintigduizend negenhonderdvijfenzestig vierkante meter (26.965 m2);

h) het perceel grond bedrijfsterrein, gelegen nabij de Fleerbosseweg te Kapelle, **kadastraal bekend gemeente Kapelle, sectie S, nummer 711,** met een grootte van drieduizend driehonderdvijfenzestig vierkante meter (3.365 m2).

De onroerende zaken in artikel 1.1 onder sub a) tot en met h) van deze Huurovereenkomst worden hierna gezamenlijk genoemd: het "**Gehuurde**". Volledigheidshalve wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 12 van deze Huurovereenkomst.

Het Gehuurde is nader aangeduid op de als **bijlage 1** bij deze Huurovereenkomst gevoegde en door Partijen geparafeerde plattegrond/tekening. De staat van het Gehuurde op de opleveringsdatum is beschreven in het als **bijlage 2** aan deze Huurovereenkomst te hechten en door Partijen te paraferen proces-verbaal van oplevering (hierna: "**PV Oplevering**").

1.2. Het Gehuurde zal door of vanwege Huurder worden bestemd om te worden gebruikt als bedrijfsruimte.

De bungalow met tuin en erf, staande en gelegen aan de Abdijstraat 71 te (4421 JD) Kapelle (hierna: "**Bungalow**"), die onderdeel uitmaakt van het Gehuurde, is niet voor bewoning c.q. niet als woonruimte bestemd, en het is Huurder dan ook verboden om de Bungalow door of namens Huurder (of anderen) te (laten) bewonen. Op de Bungalow is nadrukkelijk het huurregime van artikel 7:230a BW van toepassing, net zoals op de rest van het Gehuurde. Huurder kan geen aanspraak maken op huurbescherming ter zake de Bungalow. De Bungalow wordt op den duur wellicht, na overleg tussen Verhuurder en Huurder, gesloopt.

1.3. Het is Huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder een andere bestemming aan het Gehuurde te geven dan omschreven in artikel 1.1.

1.4. De hoogst toelaatbare belasting van de vloeren van het Gehuurde bedraagt zoveel als bouwkundig is toegestaan.

1.5. Huurder heeft bij het aangaan van deze Huurovereenkomst niet een kopie van het energielabel, als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen, ontvangen ten aanzien van het Gehuurde.

Partijen hebben gezamenlijk geconstateerd dat een energielabel niet verplicht is voor het Gehuurde.

1.6. Indien blijkt dat de in artikel 1.1 genoemde oppervlakten niet juist zijn komen Partijen overeen dat een verschil met de daadwerkelijke grootte (onder- dan wel overmaat) geen verschil zal hebben voor de huurprijs.

2. Voorwaarden

2.1. Van deze Huurovereenkomst maken deel uit de "ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW", gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag op 17 februari 2015 en aldaar ingeschreven onder nummer 15/21, (hierna: de "**Algemene Bepalingen**") (**bijlage 3**). De inhoud van deze Algemene Bepalingen is Partijen bekend. Huurder en Verhuurder hebben een exemplaar van de Algemene Bepalingen ontvangen, de inhoud daarvan gelezen en zijn met die inhoud akkoord.

2.2. De Algemene Bepalingen waarnaar in artikel 2.1 van deze Huurovereenkomst wordt verwezen, zijn van toepassing behoudens voor zover daarvan in deze Huurovereenkomst uitdrukkelijk is afgeweken of toepassing daarvan ten aanzien van het Gehuurde niet mogelijk is.

3. Duur, verlenging en opzegging

3.1. Deze Huurovereenkomst gaat in op de Leveringsdatum als bedoeld in sub D van de considerans, of zoveel eerder of later als Partijen nader schriftelijk overeenkomen (hierna: de "**Ingangsdatum**"). De Ingangsdatum zal door Partijen schriftelijk worden vastgelegd in het PV Oplevering.

Deze Huurovereenkomst is aangegaan voor een periode van 15 (vijftien) jaar ingaande op de Ingangsdatum (hierna: de "**Ingangsperiode**").

3.2. Na het verstrijken van de in artikel 3.1 van deze Huurovereenkomst genoemde Ingangsperiode wordt deze Huurovereenkomst, behoudens beëindiging van deze Huurovereenkomst door opzegging door Huurder of Verhuurder in overeenstemming met artikelen 3.3 en 3.4 van deze Huurovereenkomst, voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 5 (vijf) jaar.

3.3. Beëindiging van deze Huurovereenkomst vindt plaats door opzegging door Huurder aan Verhuurder of door Verhuurder aan Huurder tegen het einde van de lopende huurperiode of, ingeval van een Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, tegen ieder tijdstip, met inachtneming van een termijn van tenminste één jaar.

3.4. Opzegging dient te geschieden bij deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven.

4. Huurprijs, omzetbelasting, servicekosten, huurprijsaanpassing, betalingsverplichting, betaalperiode

4.1. De aanvangshuurprijs van het Gehuurde bedraagt op de Ingangsdatum op jaarbasis € 2.271.133,- (zegge: twee miljoen tweehonderd eenenzeventigduizend honderd drieëndertig euro).

4.2. Partijen komen overeen dat Verhuurder wel omzetbelasting over de huurprijs in rekening brengt.

4.3. Partijen verklaren onder verwijzing naar artikel 11 lid 1 aanhef onder b onderdeel 5 van de Wet op de omzetbelasting 1968 een met omzetbelasting belaste verhuur te zijn overeengekomen. Tevens wordt omzetbelasting in rekening gebracht over de vergoeding die Huurder verschuldigd is voor door of vanwege Verhuurder te verzorgen levering van bijkomende zaken en diensten, zoals vastgelegd in artikel 5 van de Huurovereenkomst en in artikel 18 van de Algemene Bepalingen.

Huurder verklaart door ondertekening van deze Huurovereenkomst, mede ten behoeve van de rechtsopvolger(s) van Verhuurder, dat hij het Gehuurde blijvend gebruikt of blijvend laat gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek van omzetbelasting op de voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 bestaat.

4.4. Het boekjaar van Huurder loopt van 1 juni tot en met 31 mei.

4.5. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 juni, voor het eerst met ingang van 1 juni 2023, aangepast overeenkomstig artikelen 17.1 t/m 17.3 van de Algemene Bepalingen, met dien verstande dat, in afwijking van Artikel 17.1 van de Algemene Bepalingen, als CPI wordt gehanteerd 2015 = 100 (en niet 2006 = 100).

4.6. De vergoeding die Huurder verschuldigd is voor de door of vanwege Verhuurder te verzorgen levering van bijkomende zaken en diensten wordt bepaald overeenkomstig artikel 18 van de Algemene Bepalingen. Op deze vergoeding wordt een systeem van voorschotbetalingen met latere verrekening toegepast, zoals daar is aangegeven.

4.7. Huurder is geen omzetbelasting meer over de huurprijs verschuldigd indien het Gehuurde niet langer met omzetbelasting mag worden verhuurd, terwijl Partijen dat wel waren overeengekomen. Als dat het geval is, komen de in artikel 19.1 van de Algemene Bepalingen bedoelde vergoedingen voor de omzetbelasting in de plaats.

4.8. De betalingsverplichting van de Huurder bestaat uit de volgende componenten.

Per betaalperiode van 12 kalendermaanden bedraagt bij Ingangsdatum:

- de huurprijs	€ 2.271.133,-
- in geval van belaste huur de over de huurprijs verschuldigde omzetbelasting	€ 476.937,93
- Totaal	**€ 2.748.070,93**

(Zegge: twee miljoen zevenhonderd achtenveertigduizend zeventig euro en drieënnegentig eurocent).

4.9. Met het oog op de Ingangsdatum heeft de eerste betaling van Huurder betrekking op de periode van de Ingangsdatum tot en met de laatste dag van de maand volgend op de maand waarin de Ingangsdatum is gelegen. Huurder zal dit bedrag voldoen vóór de Ingangsdatum.

4.10. De uit hoofde van deze Huurovereenkomst door Huurder aan Verhuurder te verrichten periodieke betalingen als weergegeven in artikel 4.8 van deze Huurovereenkomst zijn in één bedrag bij vooruitbetaling verschuldigd in euro's en moeten vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betalingen betrekking hebben volledig zijn voldaan.

4.11. Tenzij anders vermeld, luiden alle bedragen in deze Huurovereenkomst en de daarvan deel uitmakende Algemene Bepalingen exclusief omzetbelasting.

5. Kosten van levering van bijkomende zaken en diensten

5.1. Door of vanwege Verhuurder wordt de levering van de volgende zaken en diensten verzorgd: geen. Huurder zal zelf, voor eigen rekening en risico, zorgdragen voor verkrijging van alle zaken en diensten.

5.2. Verhuurder is bevoegd na overleg met Huurder de in artikel 5.1 van deze Huurovereenkomst genoemde levering van zaken en diensten naar soort en omvang te wijzigen of te laten vervallen.

6. Zekerheden

6.1. Huurder hoeft geen bankgarantie te verstrekken of waarborgsom te betalen. Verwezen wordt naar artikel 13 van deze Huurovereenkomst.

6.2. Over eventuele waarborgsommen wordt geen rente vergoed.

7. Beheerder

7.1. Totdat Verhuurder anders meedeelt, treedt als beheerder op:

Coroos Beheer B.V.
De heer Yuri Soeters
Middenweg 1
4421 JG Kapelle
Tel: 0113-333000
Mobiel: 06 15419961
E-mail: y.soeters@coroos.nl

7.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient Huurder voor wat betreft de inhoud en alle verdere aangelegenheden betreffende deze Huurovereenkomst met de beheerder contact op te nemen.

7.3. De huuropzegging moet tevens aan de Verhuurder worden gezonden.

8. Incentives

8.1. Partijen verklaren dat er tussen Partijen geen andere incentives zijn overeengekomen dan in deze Huurovereenkomst vermeld.

9. Asbest/Milieu

9.1. Aan Huurder is bekend dat in het Gehuurde asbest is verwerkt. Verwezen wordt naar de 'asbestinventarisatie quick scan' van SGS Search d.d. 11 juli 2022 (**bijlage 4**). De onbekendheid van Verhuurder met de aanwezigheid van asbest in het Gehuurde houdt uitdrukkelijk geen garantie in van Verhuurder dat er geen asbest aanwezig is.

9.2. Aan Verhuurder is niet bekend dat in, op of aan het Gehuurde een verontreiniging aanwezig is die van dien aard is dat op grond van geldende wetgeving ten tijde van het tekenen van de Huurovereenkomst het nemen van maatregelen noodzakelijk is. De onbekendheid van Verhuurder met aanwezigheid van een verontreiniging in, op of aan het Gehuurde ten tijde van het tekenen van de Huurovereenkomst houdt uitdrukkelijk geen garantie in van Verhuurder dat er geen verontreiniging aanwezig is.

10. Duurzaamheid/Green lease

10.1. Partijen onderkennen het belang van duurzaamheid en komen overeen elkaar te ondersteunen in het behalen van de gezamenlijk geformuleerde c.q. te formuleren doelstelling en op regelmatige basis de voortgang te bespreken.

Bijzondere bepalingen:

11. Staat Gehuurde / Ter beschikking stelling Gehuurde

11.1. Bij het aangaan van deze Huurovereenkomst geldt dat Huurder het Gehuurde reeds geruime tijd in gebruik heeft. Huurder is derhalve volledig op de hoogte van de staat waarin het Gehuurde verkeert. Huurder verklaart dat bij het aangaan van deze Huurovereenkomst het Gehuurde geen gebreken heeft, behoudens de eventuele gebreken die zijn vermeld in het PV Oplevering. Verwezen wordt tevens naar het bepaalde in 9 van deze Huurovereenkomst.

11.2. Op de Ingangsdatum heeft Huurder het Gehuurde feitelijk al (geruime) tijd in gebruik, zodat Verhuurder het Gehuurde niet ter beschikking van Huurder hoeft te stellen.

12. Perceel 3820

12.1. Indien en zodra Verhuurder het perceel, kadastraal bekend gemeente Kapelle, sectie E, nummer 3820 (hierna: "**Perceel 3820**"), in eigendom verkrijgt, wordt Perceel 3820 automatisch geacht uit hoofde van deze Huurovereenkomst door Verhuurder aan Huurder te zijn verhuurd, wordt het Gehuurde automatisch uitgebreid met en wordt Perceel 3820 automatisch geacht onderdeel te zijn geworden van het Gehuurde, dit alles zonder dat de (alsdan) uit hoofde van deze Huurovereenkomst geldende huurprijs of andere (financiële) voorwaarden uit hoofde van deze Huurovereenkomst wijzigen.

13. Concerngarantie

13.1. Huurder dient uiterlijk bij ondertekening van deze Huurovereenkomst een concerngarantie af te geven waarin alle huurverplichtingen onder deze Huurovereenkomst worden gedekt door de entiteit Coroos Beheer B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 22027291, een en ander conform de concerngarantie in **bijlage 5** bij deze Huurovereenkomst.

14. Opschortende voorwaarde

14.1. Deze Huurovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Verhuurder de eigendom van het Gehuurde verkrijgt doordat het Gehuurde op de Leveringsdatum door Coroos Beheer aan Verhuurder wordt geleverd.

15. Rechts- en forumkeuze

15.1. Op deze Huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2. De bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant is bevoegd kennis te nemen van geschillen en daarop te beslissen.

16. Considerans en bijlagen

16.1. De considerans en de bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze Huurovereenkomst.

16.2. De volgende bijlagen zijn aan deze Huurovereenkomst gehecht:

[1]	plattegrond/tekening van het Gehuurde.
[2]	proces-verbaal van oplevering (toe te voegen ten tijde van oplevering).
[3]	Algemene Bepalingen.
[4]	Asbestinventarisatie quick scan van SGS Search d.d. 11 juli 2022.
[5]	Model concerngarantie.
[6]	uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel Verhuurder.
[7]	uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel Huurder.
[8]	kopie paspoort de heer R.A.J. Oostrom (Verhuurder).
[9]	kopie paspoort de heer G.F.M. Oostrom (Verhuurder).
[10]	kopie paspoort de heer G.C.A.M. Corsmit (Huurder).
[11]	kopie paspoort de heer J.D. Oostrom (Huurder).

[Handtekeningenpagina volgt]

Handtekeningenpagina Huurovereenkomst Jaan OG B.V. en Coroos Conserven B.V. ter zake het Gehuurde te Kapelle.

Aldus opgemaakt en ondertekend in …….. voud

JAAN OG B.V.

Namens deze: de heer R.A.J. Oostrom

Plaats:

Datum: 12 oktober 2022

……
(handtekening Verhuurder)

Coroos Conserven B.V.

Namens deze: de heer G.C.A.M. Corsmit

Plaats:

Datum: 12 oktober 2022

……
(handtekening Huurder)

JAAN OG B.V.

Namens deze: de heer G.F.M. Oostrom

Plaats:

Datum: 12 oktober 2022

……
(handtekening Verhuurder)

Coroos Conserven B.V.

Namens deze: de heer J.D. Oostrom

Plaats:

Datum: 12 oktober 2022

……
(handtekening Huurder)

Afzonderlijke handtekening[en*] van Huurder[s*] voor de ontvangst van een eigen exemplaar van de 'ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW' als genoemd in artikel 2.1.

Handtekeningen Huurder:

……..
de heer G.C.A.M. Corsmit

……..
de heer J.D. Oostrom

WRITTEN BOARD RESOLUTION
JAAN OG B.V.

Dated 14 September 2022

1. INTRODUCTION

This is a written resolution by the entire board of managing directors (*bestuur*) (the '**Board**') of Jaan OG B.V., a private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office in Kapelle, the Netherlands, with its address at Middenweg 1, 4421 JG Kapelle, the Netherlands, registered with the trade register of the Dutch Chamber of Commerce under file number 86937472 (the '**Company**').

2. PROPOSAL

2.1 It is proposed that the Company becomes a party to:

(i) the documents listed in Schedule I hereto ('**Schedule I**'); and
(ii) any further documents, deeds, agreements, resolutions, powers of attorney, notices, acknowledgements, letter agreements, memoranda, statements and certificates as may be ancillary, necessary, required or useful in connection with the documents listed in Schedule I and/or the transactions contemplated thereby,

(collectively the '**Documents**' and each individually a '**Document**') and the transactions contemplated by the Documents (the '**Transactions**').

2.2 The Board has carefully reviewed and considered the Documents and the Transactions, taking into account all relevant facts and circumstances, and deems it in the best interest of the Company to enter into the Documents and the Transactions.

2.3 The general meeting (*algemene vergadering*) of the Company (the '**General Meeting**') has approved the resolutions set out in this written board resolution in accordance with the articles of association (*statuten*) of the Company (the '**Articles**'), which is evidenced by a copy of the written resolution of the General Meeting attached as Schedule II hereto (the '**General Meeting Resolution**').

3. RESOLUTIONS

The Board unanimously resolves:

1. to ratify the entry into, execution, delivery and/or performance by the Company of the Documents and the Transactions already entered into, executed, delivered or performed on the date hereof;

2. that the Company shall enter into, execute, deliver, ratify and/or perform the Documents and the Transactions as shall be agreed between the respective parties thereto and the Company; and

3. that the Company appoints the Attorneys (as defined below) on the terms and conditions set out below.

4. ACTS BY THE COMPANY

4.1 The Company ratifies (for the benefit of the relevant counterparty under the Documents and/or the person who has represented the Company) any Documents or Transactions already entered into, executed, delivered or performed by the Company.

4.2 The Company irrevocably authorises each member of the Board (the **'Attorneys'** and each an **'Attorney'**), when acting severally and individually, to negotiate, amend, adapt, waive, sign, execute, deliver and (where relevant) perform for and on behalf of the Company the Documents in such forms as any Attorney may approve (such approval to be conclusively evidenced by an Attorney's execution thereof) and to do all such acts and things as may be ancillary thereto and/or necessary and/or useful and/or desirable in the sole opinion of any Attorney in connection with or for the purpose of the entering into, execution, delivery or performance of the Documents and the Transactions (the **'Power of Attorney'**). The Power of Attorney expressly includes the authority for each Attorney to cancel or postpone the entering into, execution, delivery or performance of any Document.

4.3 The Company indemnifies and holds harmless each Attorney from and against any liability they or any one of them might incur for any steps taken by them or any one of them in connection with the Power of Attorney.

4.4 The Power of Attorney is irrevocable, has been granted for the benefit of other persons which are a party to any Document and is governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands.

4.5 The Power of Attorney also applies to situations where an Attorney also acts as the Company's counterparty (*Selbsteintritt*) or as representative of the Company's counterparty.

4.6 The Company, when so requested, will ratify and confirm whatever any Attorney shall lawfully do or causes to be done pursuant to the powers conferred to such Attorney under the Power of Attorney.

5. CONFIRMATIONS BY THE BOARD

5.1 The Board confirms that it deems the entering into, execution, delivery, ratification and performance of the Documents and the Transactions (i) to be in the interest of the Company and its enterprise (*in het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming*) and conducive to the realisation of and useful in connection with the Company's corporate objects (*doel*); (ii) not to be contrary to the corporate objects clause in the Articles (iii) not to be prejudicial to the interests of the Company's (present and future) creditors; and (iv) not to endanger the continuity of the Company.

5.2 The Board confirms that at the date hereof no resolution has been adopted concerning the statutory merger (*juridische fusie*) or statutory demerger (*juridische splitsing*), in both cases involving the Company as disappearing entity, or (to the best of its knowledge) the voluntary liquidation (*ontbinding*) or conversion (*omzetting*) of the Company or the filing of a request for its bankruptcy (*faillissement*) or for a suspension of payments (*surseance van betaling*) or for the statutory proceeding for the restructuring of its debts (*akkoordprocedure*), that no receiver, trustee, administrator, restructuring officer (*herstructureringsdeskundige*) or other similar officer has been appointed in respect of the

Company and that the Company has not received a notice from the Chamber of Commerce concerning its dissolution under Section 2:19a of the Dutch Civil Code (*Burgerlijk Wetboek*) ('**DCC**') and that the Company has not been declared bankrupt (*failliet verklaard*), been dissolved (*ontbonden*) or had its assets placed under administration (*onder bewind gesteld*), nor has the Company been the subject of a similar procedure in any jurisdiction or otherwise been limited in the right to dispose of its assets.

5.3 The Board confirms that the Company does not have an establishment outside the Netherlands and the centre of main interests of the Company (as referred to in EC Council Regulation no. 2015/848 of 20 May 2015 on insolvency proceedings (recast)) is located in the Netherlands.

5.4 The Board confirms that there are no regulations and/or other rules (*reglementen en/of andere regels*), including but not limited to board by-laws (*bestuursreglement*), adopted by and for any of the Company's corporate bodies which would preclude the Board from validly adopting this resolution.

5.5 The Board confirms that the General Meeting has not given the Board an instruction, including but not limited to instructions as referred to in Section 2:239 subsection 4 of the DCC, which would preclude the Board from validly adopting the resolutions contained herein.

5.6 The Board confirms that the General Meeting has not adopted a resolution pursuant to which any resolution of the Board has been subjected to the approval of the General Meeting.

5.7 The Board confirms that the Company has not established nor is in the process of establishing nor is under the obligation to establish a works council (*ondernemingsraad*) or a central works council (*centrale ondernemingsraad*) within the meaning of the Dutch Works Councils Act (*Wet op de ondernemingsraden*) or the European Works Councils Act (*Wet op de Europese ondernemingsraden*).

5.8 The Board confirms that no depository receipts for shares (*certificaten van aandelen*) in the Company have been issued to which meeting rights and/or voting rights as referred to in Section 2:227 DCC are awarded in the Articles, and that no right of usufruct (*recht van vruchtgebruik*) and/or right of pledge (*pandrecht*) have been created in or on any shares in the capital of the Company.

5.9 The Board confirms that the Finance Parties (as defined in the Facility Agreement, as defined in Schedule I hereto), their legal advisers, AKD N.V., Eversheds Sutherland (Netherlands) B.V. and others may rely on this resolution.

6. CONFIRMATIONS BY THE MEMBERS OF THE BOARD

6.1 Each member of the Board confirms not to have a conflict of interest in respect of the entering into, execution, delivery, ratification or performance of the Documents and/or the Transactions.

6.2 Each member of the Board confirms not to have been disqualified (*civielrechtelijk bestuursverbod opgelegd gekregen*) or suspended (*geschorst*) by the court as a director under section 106a through 106c of the Dutch Bankruptcy Code and that, to the best of its knowledge, no request has been filed for such disqualification or suspension.

6.3 Each member of the Board confirms to have been given the prior opportunity to render advice as referred to in Section 2:238 subsection 2 DCC in respect of the resolution of the General Meeting Resolution in respect of the Documents and the Transactions.

This written resolution may be signed in counterparts.

Signature page follows

THUS SIGNED BY:

By: G.F.M. Oostrom	By: R.A.J. Oostrom
Its: managing director	Its: managing director

SCHEDULE I

SCHEDULE LISTING THE DOCUMENTS

- a facility agreement to be entered into by the Company as borrower, Phoenix CRE S.à.r.l. as lender, QSix Real Estate Finance LLP as arranger, CBRE Loan Services Limited as agent and security agent (the **Facility Agreement**);

- a private deed of omnibus pledge to be entered into by the Company as pledgor and CBRE Loan Services Limited as pledgee;

- a notarial deed of mortgage to be executed with the Company as mortgagor and CBRE Loan Services Limited as mortgagee;

- a positive pledge undertaking to be entered into between COROOS International N.V. as pledgor, the Company as borrower and CBRE Loan Services Limited as security agent;

- a notarial deed of pledge in relation to the pledge over the shares in the Company to be executed with the Company as company, COROOS International N.V. as pledgor and CBRE Loan Services Limited as security agent;

- an EUR 10,400,000 intercompany loan agreement to be entered by the Company as borrower and COROOS Beheer B.V. as lender;

- a subordination deed to be entered into by the Company as borrower, COROOS Beheer B.V. as subordinated creditor and CBRE Loan Services Limited as security agent;

- a notarial deed to be executed in relation to the sale and transfer of the immovable property of the COROOS Beheer B.V. to the Company;

- a rental agreement to be entered into by the Company as lessor and COROOS Conserven B.V. as lessee;

- a rental agreement to be entered into by the Company as lessor and COROOS Productie B.V. as lessee;

- an asset manager's duty of care agreement to be entered into by the Company as borrower, COROOS Beheer B.V. as asset manager and CBRE Loan Services as security agent;

- a lease undertaking to be entered into by the Company as borrower, COROOS Conserven B.V. as lessee 1, COROOS Productie B.V. as lessee 2 and CBRE Loan Services Limited as security agent; and

- an assignment of contracts to be entered into by the Company as chargor CBRE Loan Services as security agent.

SCHEDULE II
COPY OF EXECUTED WRITTEN RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF JAAN OG B.V.

WRITTEN SHAREHOLDERS RESOLUTION
JAAN OG B.V.

Dated 14 September 2022

1. INTRODUCTION

This is a written resolution by the sole shareholder (the '**Shareholder**') constituting the general meeting (*algemene vergadering*) (the '**General Meeting**') of Jaan OG B.V., a private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office in Kapelle, the Netherlands, with its address at Middenweg 1, 4421 JG Kapelle, the Netherlands, registered with the trade register of the Dutch Chamber of Commerce under file number 86937472 (the '**Company**').

2. PROPOSAL

The General Meeting has reviewed (i) the draft written board resolution attached as Schedule I hereto (the '**Board Resolution**') of the board of managing directors (*bestuur*) of the Company (the '**Board**') regarding the entering into, execution, delivery, ratification and/or performance of the Documents and the Transactions (both as defined in the Board Resolution) and (ii) such Documents themselves, and wishes, among other things, to approve the Board Resolution.

3. RESOLUTIONS

3.1 The General Meeting approves the Board Resolution and approves:

(i) the entering into, execution, delivery, ratification and/or performance by the Company of the Documents and the Transactions as shall be agreed between the respective parties thereto and the Company; and

(ii) the ratification by the Company of any Document and any Transaction already entered into, executed, delivered or performed by the Company.

3.2 The General Meeting approves any (conditional) transfer of the voting rights contemplated by the deed of pledge of shares to be executed by the Shareholder as pledgor, CBRE Loan Services Limited as pledgee and the Company, as described in Schedule I to the Board Resolution.

3.3 To the extent necessary, in the event of a conflict of interest (*tegenstrijdig belang*) within the meaning of Section 2:239 subsection 6 of the Dutch Civil Code (*Burgerlijk Wetboek*) ('**DCC**') between the Company and all members of the Board, in respect of the entering into, execution, delivery, ratification and/or performance by the Company of the Documents (or the granting of a power of attorney on behalf of the Company in respect thereof) or the entering into or the performance of the Transactions, the General Meeting hereby adopts the resolutions contained in the Board Resolution.

4. CONFIRMATIONS

4.1 The General Meeting confirms that each member of the Board has been given the prior opportunity to render advice in respect of the resolutions adopted herein.

4.2 The General Meeting confirms that it has not given the Board an instruction, including but not limited to instructions as referred to in Section 2:239 subsection 4 of the DCC, which would preclude the Board from validly adopting the resolutions contained in the Board Resolution.

4.3 The General Meeting confirms that it has not adopted a resolution pursuant to which any resolution of the Board has been subjected to its approval, pursuant to the Company's articles of association (*statuten*).

4.4 The General Meeting confirms that, other than the Shareholders, there are no persons with meeting rights (*vergadergerechtigden*) and/or voting rights (*stemrechten*) in respect of the shares in the capital of the Company as referred to in Section 2:227 of the DCC.

4.5 The General Meeting confirms that at the date hereof no resolution has been adopted concerning the statutory merger (*juridische fusie*) or statutory demerger (*juridische splitsing*), in both cases involving the Company as disappearing entity, or the voluntary liquidation (*ontbinding*) or conversion (*omzetting*) of the Company or the filing of a request for its bankruptcy (*faillissement*) or for a suspension of payments (*surseance van betaling*) or for the statutory proceeding for the restructuring of its debts (*akkoordprocedure*).

4.6 The General Meeting confirms that the Finance Parties (as defined in the Facility Agreement, as defined in Schedule I to the Board Resolution), their legal advisers, AKD N.V., Eversheds Sutherland (Netherlands) B.V. and others may rely on this resolution.

This written resolution may be signed in counterparts.

Signature page follows

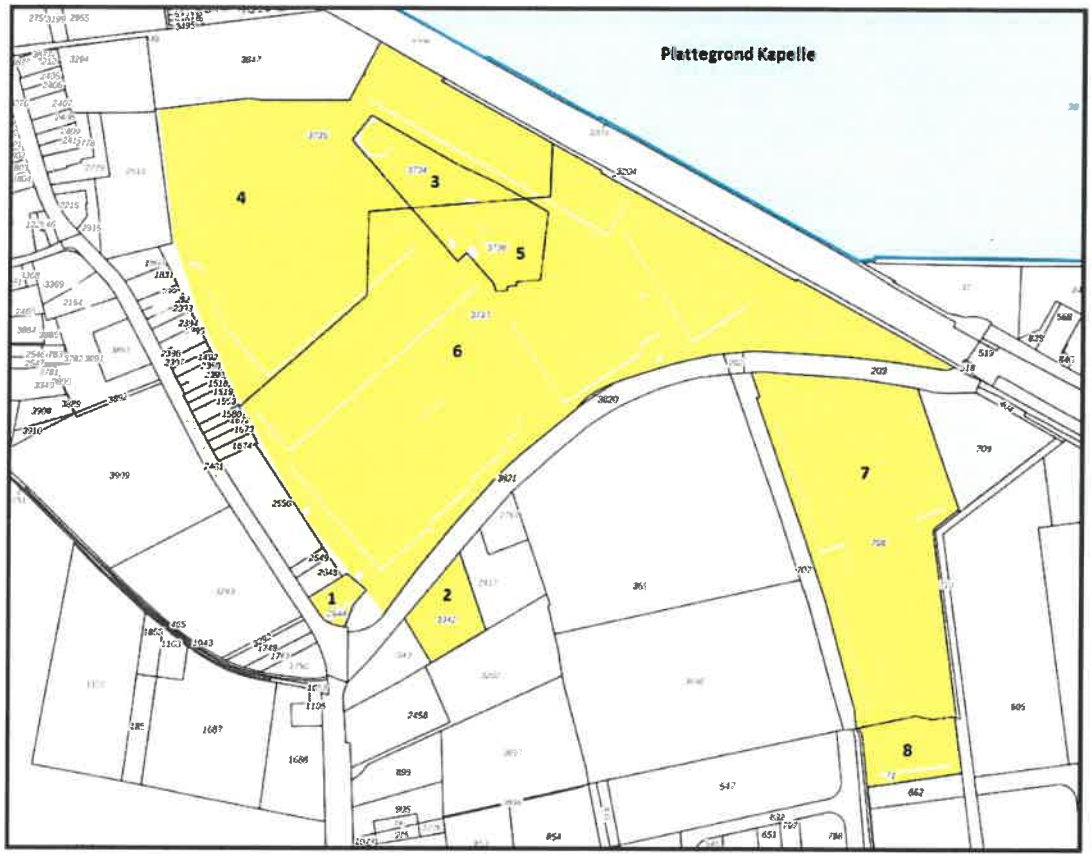
THUS SIGNED BY:

By: COROOS International N.V.
Its: shareholder
By: G.F.M. Oostrom
Its: managing director

By: COROOS International N.V.
Its: shareholder
By: R.A.J. Oostrom
Its: managing director

SCHEDULE I

COPY OF DRAFT WRITTEN BOARD RESOLUTION OF JAAN OG B.V.


Plattegrond Kapelle
1
2
3
4
5
6
7
8

Bijlage 2 en 3 bij
PROCES VERBAAL VAN OPLEVERING

Als bedoeld in artikel 1.1 van de huurovereenkomst d.d. 12 oktober 2022 tussen Jaan OG B.V. als verhuurder en COROOS Conserven B.V. als huurder, ter zake het gehuurde te Kapelle.

DE ONDERGETEKENDEN:

JAAN OG B.V. (hierna: "**Verhuurder**");

en

COROOS Conserven B.V. (hierna: "**Huurder**");

CONSTATEREN:

BIJLAGE 2: LIJST MET METERSTANDEN

Locatie meter:	Meterstand:
n.v.t.	n.v.t.

BIJLAGE 3: LIJST MET EVENTUELE GEBREKEN GEHUURDE

Locatie:	Gebrek:
	n.v.t.

Overzicht (on-) roerend goed

Kapelle, september 2022

Gemaakt door: D.J. Esser/M. Rekers

Gecontroleerd door: George Oostrom

Overzicht onroerend goed Coroos Conserven BV

Overzicht onroerend goed:

- Kantoor
- Productiehal 1
- Productiehal 2
- Steriflow en inpakhal 1
- Steriflow en inpakhal 2
- Magazijn 2
- Magazijn 4
- Magazijn 5
- Magazijn 6
- Magazijn 7
- Magazijn 8
- Magazijn 9

Kantoor

Onroerend:

- Zonwering
- Alarminstallatie
- Brandmeldinstallatie
- Mechanische ventilatie
- Airconditionering
- Pantry
- Kantine keuken

Roerend
'Eigendom van de huurder COROOS Conserven B.V. :

- WiFi installatie
- Kantoormeubilair
- Servers
- Keuken R&D
- Kledingkasten
- TV's interne communicatiesysteem en tijdsregistratiesysteem

Kantoormeubilair

Serverruimte

Serverruimte

R&D keuken

Kledingkasten

TV's interne communicatiesysteem en tijdsregistratiesysteem

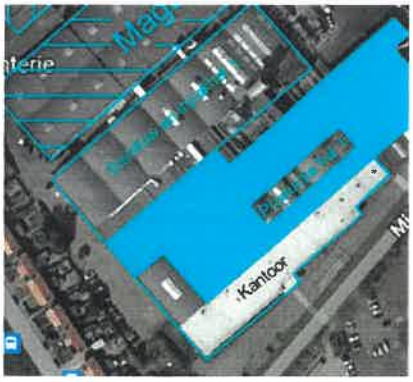
Productiehal 1

Onroerend:

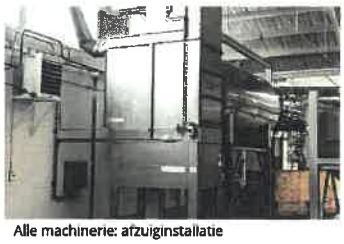
Daken
- Mechanische ventilatie
- Halverwarming
- (Snel-) loopdeuren
- Verlichting

Roerend
'Eigendom van de huurder COROOS Conserven B.V. :

- WiFi installatie
- Koelcontainer
- A-safe beschermingen
- Allen machinerie
- Afzuiginstallatie
- Opweeksilo's
- Stenenvanger en bordessen
- R&D keuken
- Transportbanden en bordessen
- Vullers en transportbanden
- Voorbewerkingsinstallaties en groente transportsystemen met bordessen
- Stoomketelruimte
- 2 stoomketels met waterbehandelings-installaties en schoorstenen



Koelcontainer en A-safe bescherming


Alle machinerie: afzuiginstallatie

Alle machinerie: opweeksilo's

Alle machinerie: stenenvanger en bordessen

Alle machinerie: transportbanden en bordessen

Alle machinerie: vullers en transportbanden

Alle machinerie: voorbewerkingsinstallaties en groentetransportsystemen met bordessen

Alle machinerie: stoomketelruimte

Alle machinerie: 2 stoomketels met waterbehandelingsinstallaties en schoorstenen

Productiehal 2

Onroerend:

Daken
- Mechanische ventilatie
- Halverwarming
- (Snel-) loopdeuren
- Verlichting

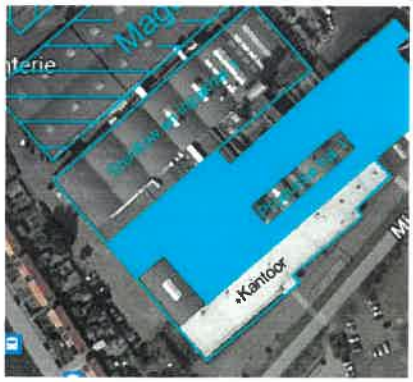
Roerend
'Eigendom van de huurder COROOS Conserven B.V. :

- WiFi installatie
- Lijn 6, 7 en 8 incl. zakkenlijn
- Alle bordessen en transportsystemen
- Ketelhuis 2 incl. alle watersystemen

Lijn 6, 7 en 8 incl. zakkenlijn

Alle bordessen en transportsystemen

Ketelhuis 2



Toren 2, 6 Steriflow, "oude" bonenloods en inpakhal 1

Onroerend:

- Daken
- Mechanische ventilatie
- Halverwarming
- (Snel-) loopdeuren
- Verlichting

Roerend
'Eigendom van de huurder COROOS Conserven B.V. :

- WiFi installatie
- Toren 2 en 6 incl. bronwaterinstallatie
- Steriflow H1 (SFH1) incl. bordessen, laad- en lossysteem en transportbanden
- SFH1 proceswaterinstallaties
- SFH1 proceswaterchemieinstallatie
- SFH1 koeltoren incl. bordes
- "Oude" bonenloods
- Inpakhal 1 incl. alle bordessen en transportbanden

Toren 2 en 6

Toren 2 inclusief (bron-) waterinstallatie

Toren 6 inclusief (bron-) waterinstallatie

SFH1 incl. bordessen, laad- en lossysteem en transportbanden

SFH1: proceswaterinstallaties

SFH1: proceswaterchemieinstallatie

SFH1: koeltoren incl. bordessen

"Oude" bonenloods

Inpakhal 1 incl. alle bordessen en transportbanden

Steriflow hal 2, toren 3 inpakhal 2

Onroerend:

- Daken
- Mechanische ventilatie
- Halverwarming
- (Snel-) loopdeuren
- Verlichting

Roerend
'Eigendom van de huurder COROOS Conserven B.V. :

- WiFi installatie
- Steriflow hal 2
- SFH2 waterbehandeling
- SFH2 koeltoren
- Toren 3 incl. (bron-) watervoorziening
- Inpakhal 2 incl. bordessen en transportsystemen

Steriflow hal 2

SFH2 waterbehandeling

SFH2 koeltoren

Toren 3

Toren 3 incl. (bron-) watervoorziening

Inpakhal 2 incl. bordessen en transportsystemen

SFH1: koeltoren incl. bordessen

"Oude" bonenloods

Inpakhal 1 incl. alle bordessen en transportbanden

Magazijn 2, "nieuwe" bonenloods, peulopslag

Onroerend:

- Daken
- Mechanische ventilatie
- Halverwarming
- (Snel-) loopdeuren
- Verlichting
- Laad- losdocks

Roerend
'Eigendom van de huurder COROOS Conserven B.V. :

- WiFi installatie
- Chemiecontainers
- Kawasaki robotinstallatie inc. bordessen
- Stapelaar incl. bordessen en transportbanden
- "Nieuwe" bonenloods

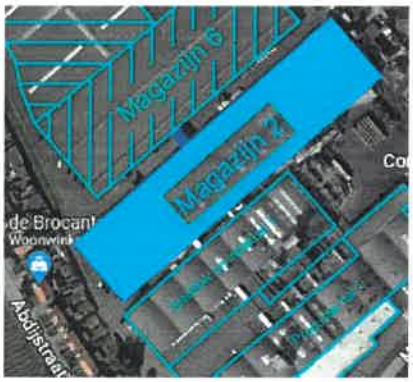
Chemiecontainers

Kawasaki robotinstallatie incl. bordessen

Stapelaar incl. bordessen en transportbanden

"Nieuwe" bonenloods

"Nieuwe" bonenloods



Magazijn 4 en 5

Onroerend:

- Daken
- Mechanische ventilatie
- Halverwarming
- (Snel-) loopdeuren
- Verlichting

Roerend
'Eigendom van de huurder COROOS Conserven B.V. :

- WiFi installatie
- Stellingen magazijn 4
- TD stellingen en verdiepingsvloer

Stellingen magazijn 4

Stellingen magazijn 4

TD stellingen en verdiepingsvloer

Magazijn 6, 7 en 8

Onroerend:

- Daken
- Mechanische ventilatie
- Halverwarming
- (Snel-) loopdeuren
- Verlichting
- Laad- losdocks

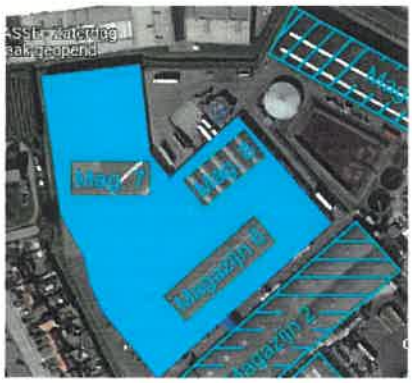
Roerend
'Eigendom van de huurder COROOS Conserven B.V. :

- WiFi installatie
- Stellingen magazijn 7
- Alle machines en bordessen met transportbanden in magazijn 6 en 7
- Stellingen magazijn 8 met wikkelmachine
- Acculaadstation magazijn 8

Stellingen magazijn 7

Stellingen magazijn 8 met wikkelmachine

Acculaadstation magazijn 8



Magazijn 9

Onroerend:

- Daken
- Mechanische ventilatie
- Halverwarming
- (Snel-) loopdeuren
- Verlichting
- Laad- losdocks
- Alarminstallatie

Roerend
'Eigendom van de huurder COROOS Conserven B.V. :

- WiFi installatie
- Toegangscontroleinstallatie
- Stellingen magazijn 9
- Laadstations magazijn 9
- Wikkelmachine magazijn 9

Stellingen magazijn 9

Laadstations magazijn 9

Wikkelmachine magazijn 9

PROCES VERBAAL VAN OPLEVERING

Als bedoeld in artikel 1.1 van de huurovereenkomst d.d. 12 oktober 2022 tussen Jaan OG B.V. als verhuurder en COROOS Conserven B.V. als huurder, ter zake het gehuurde te Kapelle.

DE ONDERGETEKENDEN:

JAAN OG B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Kapelle, kantoorhoudende te (4421 JG) Kapelle aan de Middenweg 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86937472, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R.A.J. Oostrom en de heer G.F.M. Oostrom (hierna: "**Verhuurder**");

en

COROOS Conserven B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Kapelle, kantoorhoudende te (4421 JG) Kapelle aan de Middenweg 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 22014802, omzetbelastingnummer NL 0051.68.119.B01, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.C.A.M. Corsmit en de heer J.D. Oostrom (hierna: "**Huurder**");

Verhuurder en Huurder hierna ook gezamenlijk "**Partijen**" en ieder afzonderlijk "**Partij**".

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

A. Partijen zijn een huurovereenkomst aangegaan, door Partijen getekend op 12 oktober 2022 (hierna: de "**Huurovereenkomst**"), ter zake de huur door Huurder van:

1. het perceel grond met de bungalow met tuin en erf, plaatselijk bekend als Abdijstraat 71, 4421 JD te Kapelle, kadastraal bekend gemeente Kapelle, sectie E, nummer 2644, met een grootte van negenhonderdzestig vierkante meter (960 m2) (hierna: "**Abdijstraat 71**");

2. het perceel grond met parkeerterrein, gelegen nabij de Middenweg te Kapelle, kadastraal bekend gemeente Kapelle, sectie E, nummer 3342, met een grootte van tweeduizend zevenhonderdvijf vierkante meter (2.705 m2) (hierna: "**Middenweg E3342**");

3. het perceel grond met het fabrieksterrein met loodsen, gelegen nabij de Middenweg te Kapelle, kadastraal bekend gemeente Kapelle, sectie E, nummer 3734, met een grootte van drieduizend negenhonderdtien vierkante meter (3.910 m2) (hierna: "**Middenweg E3734**");

4. het perceel grond met het fabrieksterrein met loodsen, plaatselijk bekend als Middenweg 1005 en 1006, 4421 JG te Kapelle, kadastraal bekend gemeente Kapelle, sectie E, nummer 3735, met een grootte van zesendertigduizend zevenhonderdvijfennegentig vierkante meter (36.795 m2) (hierna: "**Middenweg E3735**");

5. het perceel grond met het fabrieksterrein met productieruimten, kantoor, kantine en (opslag)loodsen, plaatselijk bekend als Middenweg 1023, 4421 JG te Kapelle, kadastraal bekend gemeente Kapelle, sectie E, nummer 3736, met een grootte van vierduizend vijfhonderdtien vierkante meter (4.510 m2) (hierna: "**Middenweg E3736**";

6. het perceel grond met het fabrieksterrein met productieruimten, kantoor, kantine en (opslag)loodsen, plaatselijk bekend als Middenweg 1002, 1003, 1004, 1021, 1022, 1024, 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 24, 6 4421 JG te Kapelle, kadastraal bekend gemeente Kapelle, sectie E, nummer 3737, met een grootte van zevenenzestigduizend negenhonderdtwintig vierkante meter (67.920 m2) (hierna: "**Middenweg E3737**");

7. het perceel grond met opstallen, plaatselijk bekend als Fleerbosseweg 31, 4421 RR te Kapelle, kadastraal bekend gemeente Kapelle, sectie S, nummer 708, met een grootte van zesentwintigduizend negenhonderdvijfenzestig vierkante meter (26.965 m2) (hierna: "**Fleerbosseweg 31**");

8. het perceel grond bedrijfsterrein, gelegen nabij de Fleerbosseweg te Kapelle, kadastraal bekend gemeente Kapelle, sectie S, nummer 711, met een grootte van drieduizend driehonderdvijfenzestig vierkante meter (3.365 m2) (hierna: "**Fleerbosseweg S711**");

hierna gezamenlijk: het "**Gehuurde**".

B. Partijen wensen in het onderhavige proces verbaal van oplevering (hierna: "**PV Oplevering**") onder meer vast te leggen:
- de staat van het Gehuurde op de opleveringsdatum (artikel 1.1 laatste paragraaf van de Huurovereenkomst);
- de Ingangsdatum van de Huurovereenkomst (artikel 3.1 van de Huurovereenkomst), en;
- eventuele gebreken aan het Gehuurde (artikel 11.1 van de Huurovereenkomst).

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

1. Algemeen

1.1. Definities en termen gebruikt in dit PV Oplevering komt dezelfde betekenis toe als daaraan is toegekend in de Huurovereenkomst.

2. Ingangsdatum van de Huurovereenkomst

2.1. Partijen stellen vast dat als Ingangsdatum van de Huurovereenkomst geldt: **13 oktober 2022**.

3. Staat van het Gehuurde

3.1. De staat van het Gehuurde op de Ingangsdatum volgt uit de foto's die als **Bijlage 1** aan dit PV Oplevering zijn gehecht. Daarnaast hebben Partijen ter zake de individuele onderdelen van het Gehuurde de staat geconstateerd zoals eveneens opgenomen in Bijlage 1.

4. Eigendommen Huurder in het Gehuurde

4.1. Huurder had het Gehuurde reeds voor de Ingangsdatum in gebruik, zulks onder de vigeur van een eerdere huurovereenkomst met Coroos Beheer, de rechtsvoorgangster van Verhuurder. Gedurende die eerdere huurperiode heeft Huurder de machines en productie-gerelateerde installaties zoals opgenomen in Bijlage 1, in, aan, bij of op het Gehuurde geplaatst c.q. aangebracht (hierna: de "**Machines**").

4.2. De Machines zijn op de Ingangsdatum in, aan, bij of op het Gehuurde aanwezig, maar maken geen deel uit van het Gehuurde. De Machines waren en zijn, ook na de Ingangsdatum, eigendom van Huurder, hetgeen door Verhuurder hierbij expliciet wordt erkend en gerespecteerd. Dit brengt onder meer, doch niet uitsluitend, met zich mee:

- dat Huurder verantwoordelijk is voor onderhoud, herstel, vernieuwing, inspecties en keuringen van de Machines;
- dat Huurder de Machines vrijelijk mag bezwaren en vervreemden, waartoe onder meer het bepaalde zoals opgenomen in artikel 4.5 van de PV Oplevering geldt;
- dat Huurder de Machines bij het einde van de Huurovereenkomst mag wegnemen. Artikel 7:216 BW is onverkort van toepassing op de Machines.

4.3. Bijlage 1 is niet limitatief. Voor zover zaken of eigendommen van Huurder daarin niet zijn opgenomen, betekent dat niet dat die niet opgenomen zaken of eigendommen (automatisch) de eigendom van Verhuurder zijn, zijn geworden, of zullen worden of dat Huurder (van de eigendom) daarvan afstand heeft gedaan.

4.4. Verhuurder doet afstand van iedere vermeende aanspraak die Verhuurder zou kunnen maken op de Machines en overige zaken of eigendommen van Huurder, zoals een eigendomsaanspraak door Verhuurder wegens natrekking, of anderszins, alles in de ruimste zin des woords.

4.5. Op eerste schriftelijke verzoek van Huurder zal Verhuurder onverwijld medewerking verlenen aan het ten gunste van Huurder vestigen van één of meerdere (onafhankelijke) opstalrechten op de Machines (hierna: het "**Opstalrecht**"). Het Opstalrecht zal worden gevestigd:
- onder gebruikelijke voorwaarden;
- voor de duur van de Huurovereenkomst;
- op kosten van Huurder.

5. Meterstanden

5.1. Partijen hebben ter zake de individuele onderdelen van het Gehuurde de meterstanden genoteerd zoals opgenomen in **Bijlage 2**.

6. Gebreken aan het Gehuurde

6.1. Partijen hebben ter zake de individuele onderdelen van het Gehuurde de gebreken geconstateerd zoals opgenomen in **Bijlage 3**.

7. Sleutels

7.1. Met het tekenen voor akkoord van dit PV Oplevering erkennen en verklaren Verhuurder en Huurder dat alle sleutels en overige toegangsverschaffers tot het Gehuurde, reeds uit hoofde van de eerdere met (onder meer) Huurder gesloten (oude) huurovereenkomst(en) aan Huurder in bezit zijn gesteld.

8. Akkoord van Partijen

8.1. Met het tekenen voor akkoord van dit PV Oplevering wordt het Gehuurde beschouwd als door Verhuurder aan Huurder opgeleverd en ter beschikking gesteld beschouwd conform de Huurovereenkomst en het PV Oplevering. Het vorenstaande laat onverlet het bepaalde in artikel 6.1 van dit PV Oplevering terzake het verhelpen van gebreken.

8.2. Partijen zijn het er over eens, dat de strekking van dit proces-verbaal van oplevering niet verder gaat dan hetgeen hierin is gesteld. Geen rechten, kortingen en/of schadeloosstellingen, in welke zin dan ook, worden prijsgegeven.

[Handtekeningenpagina volgt]

Handtekeningenpagina PV Oplevering Jaan OG B.V. en Coroos Conserven B.V. ter zake het Gehuurde te Kapelle.

Aldus opgemaakt en ondertekend,

JAAN OG B.V.

Namens deze: de heer R.A.J. Oostrom

Plaats:

Datum: 12 oktober 2022

……
(handtekening Verhuurder)

Coroos Conserven B.V.

Namens deze: de heer G.C.A.M. Corsmit

Plaats:

Datum: 12 oktober 2022

……
(handtekening Huurder)

JAAN OG B.V.

Namens deze: de heer G.F.M. Oostrom

Plaats:

Datum: 12 oktober 2022

……
(handtekening Verhuurder)

Coroos Conserven B.V.

Namens deze: de heer J.D. Oostrom

Plaats:

Datum: 12 oktober 2022

……
(handtekening Huurder)

Bijlagen:

[1] Foto's Gehuurde, constateringen staat Gehuurde, Machines;
[2] Meterstanden Gehuurde (uitgesplitst naar individueel object);
[3] Eventuele lijst met gebreken (uitgesplitst naar individueel object).

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE
en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW

Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en op 17-2-2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/21 en gepubliceerd op de website www.roz.nl.
Iedere aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van het model wordt door ROZ uitgesloten.

Omvang gehuurde
1 Onder het gehuurde zijn mede begrepen de in het gehuurde aanwezige installaties en voorzieningen, voor zover die in het bij deze huurovereenkomst als bijlage toe te voegen door partijen geparafeerde proces-verbaal van oplevering niet zijn uitgezonderd.

Geschiktheid van het gehuurde
2.1 Voor de vraag of huurgenotsbeperkende feiten en omstandigheden kwalificeren als een gebrek in de zin van artikel 7: 204 Burgerlijk Wetboek, is van belang wat Huurder bij aanvang van de huurovereenkomst redelijkerwijs mocht verwachten ten aanzien van het gehuurde.
2.2 Voor zover Verhuurder voor het aangaan van de huurovereenkomst kennis heeft van feiten of omstandigheden die in de weg staan aan het gebruik van het gehuurde door Huurder conform de overeengekomen bestemming, zal Verhuurder zulks aan Huurder meedelen.
2.3 Huurder is gehouden het gehuurde voor het aangaan van de huurovereenkomst grondig te (doen) inspecteren om na te gaan of het gehuurde geschikt is, of door of vanwege Huurder geschikt kan worden gemaakt, voor de overeengekomen bestemming die Huurder daaraan moet geven.

Staat van het gehuurde bij aanvang huurovereenkomst
3.1 Het gehuurde wordt bij aanvang van de huur door Verhuurder opgeleverd en door Huurder aanvaard in een goed onderhouden staat, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien bij aanvang van de huurovereenkomst geen proces-verbaal van oplevering wordt opgesteld, geldt in afwijking van artikel 7:224 lid 2 BW dat Huurder het gehuurde in goede staat, zonder gebreken en vrij van schade, heeft ontvangen.
3.2 De algemene, de bouwkundige en de technische staat van het gehuurde waarin Huurder het gehuurde bij aanvang van de huurovereenkomst aanvaardt, wordt door Huurder en Verhuurder vastgelegd in een als bijlage aan de huurovereenkomst toe te voegen en door of namens partijen te ondertekenen proces-verbaal van oplevering. Dit proces-verbaal van oplevering maakt deel uit van de huurovereenkomst.

(Overheids)voorschriften en vergunningen
4.1 Zowel op als na ingangsdatum als bedoeld in artikel 3.1 van de huurovereenkomst is Verhuurder verantwoordelijk voor het verkrijgen en behouden van de vereiste vergunningen, ontheffingen en toestemmingen die benodigd zijn voor het gebruik van het gehuurde zoals genoemd in artikel 1.1 van de huurovereenkomst, onverminderd het bepaalde in artikel 4.4 en 4.5.
4.2 De aan het verkrijgen van de in artikel 4.1 bedoelde vergunning ,ontheffing of toestemming verbonden kosten, alsmede de kosten van aanpassingen van het gehuurde om aan de voorwaarden van de vergunning, ontheffing of toestemming te voldoen, zijn voor rekening van Verhuurder, echter onverminderd het gestelde in artikelen 11.2 en 11.5 over de onderhouds-, herstel- en vernieuwingsverplichtingen van Huurder ten aanzien van reeds van het gehuurde deeluitmakende voorzieningen.
4.3 Zowel bij als na het aangaan van de huurovereenkomst is Huurder verantwoordelijk voor het verkrijgen en het behouden van alle overige vereiste, niet onder artikel 4.1 vallende vergunningen, ontheffingen en toestemmingen die benodigd zijn voor het gebruik van het gehuurde in overeenstemming met de in artikel 1.2 van de huurovereenkomst overeengekomen bestemming die Huurder daaraan moet geven. Hieronder vallen tevens alle meldingen die van overheidswege verplicht zijn/worden gesteld ter zake van het gebruik van het gehuurde in overeenstemming met de hiervoor bedoelde overeengekomen bestemming. Met de hiervoor bedoelde meldingen van overheidswege worden onder meer verstaan meldingen die op grond van het meest recente Bouwbesluit en het meest recente Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) verplicht zijn.
4.4 Weigering of intrekking van een vergunning, ontheffing of toestemming als bedoeld in artikel 4.3 levert geen gebrek op, tenzij voornoemde weigering of intrekking het gevolg is van een doen of nalaten van Verhuurder.

4.5 De aan het verkrijgen van de in artikel 4.3 bedoelde vergunning, ontheffing of toestemming verbonden kosten, alsmede de kosten van aanpassingen van het gehuurde om aan de voorwaarden van de vergunning, ontheffing of toestemming te voldoen, zijn voor rekening van Huurder echter onverminderd het gestelde in artikelen 11.2 en 11.4 over de onderhouds-, herstel- en vernieuwingsverplichtingen van Verhuurder ten aanzien van reeds van het gehuurde deel uitmakende voorzieningen.

Gebruik

5.1 Huurder zal het gehuurde - gedurende de gehele duur van de huurovereenkomst - daadwerkelijk, geheel, behoorlijk en zelf gebruiken uitsluitend overeenkomstig de in de huurovereenkomst aangegeven bestemming. Huurder zal hierbij bestaande beperkte rechten, kwalitatieve verplichtingen en de van overheidswege en vanwege de nutsbedrijven gestelde of nog te stellen eisen (waaronder eisen ten aanzien van het bedrijf van Huurder, ten aanzien van het gebruik van het gehuurde, alsmede ten aanzien van alles wat in of aan het gehuurde aanwezig is) in acht nemen. Huurder zal het gehuurde voorzien en voorzien houden van voldoende inrichting en inventaris. Onder nutsbedrijven wordt in deze huurovereenkomst tevens verstaan soortgelijke bedrijven die zich bezig houden met de levering, het transport en de meting van het verbruik van energie, water e.d.

5.2 Huurder zal zich gedragen naar de bepalingen van de wet en de plaatselijke verordeningen alsmede naar de gebruiken omtrent huur en verhuur, de voorschriften van de overheid, van de nutsbedrijven en de verzekeraars. Huurder mag ten aanzien van werkzaamheden, die betrekking hebben op beveiliging, brandpreventie en lifttechniek, slechts bedrijven inschakelen waarmee Verhuurder tevoren heeft ingestemd en die zijn erkend door het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) respectievelijk door de Stichting Nederlands Instituut voor Lifttechniek. Verhuurder zal de instemming niet op onredelijke gronden weigeren. Als in het kader van door of vanwege Verhuurder te verzorgen leveringen en diensten is overeengekomen dat de hierboven weergegeven werkzaamheden in opdracht van Verhuurder geschieden, mag Huurder die werkzaamheden niet zelf (laten) uitvoeren. Huurder zal zich te allen tijde houden aan de gebruiksvoorschriften die door deze bedrijven worden afgegeven. Eveneens zal Huurder de mondelinge en schriftelijke aanwijzingen in acht nemen door of namens Verhuurder gegeven in het belang van een behoorlijk gebruik van het gehuurde en van de binnen- en buitenruimten, installaties en voorzieningen van het gebouw of complex van gebouwen waarvan het gehuurde deel uitmaakt. Hiertoe behoren ook de redelijke aanwijzingen met betrekking tot onderhoud, aanzien, geluidsniveau, orde, brandveiligheid, parkeergedrag en het goed functioneren van de installaties respectievelijk het gebouw of complex van gebouwen waarvan het gehuurde deel uitmaakt.

5.3 Huurder mag bij het gebruik van het gebouw of complex van gebouwen waarvan het gehuurde deel uitmaakt geen hinder of overlast veroorzaken. Huurder zal er voor zorgdragen dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen.

5.4 Huurder heeft het recht en de plicht tot het gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen en diensten welke in het belang van het goed functioneren van het gebouw of complex van gebouwen, waartoe het gehuurde behoort, ter beschikking zijn of zullen zijn.

5.5 Verhuurder heeft het recht om met betrekking tot het plaatsen van (licht-)reclame en of aanduidingen of door Huurder gewenste veranderingen of toevoegingen of overige van buitenaf zichtbare wijzigingen voorschriften te stellen, en zal toestemming daarvoor niet op onredelijke gronden te onthouden. Verhuurder mag voorschriften geven onder meer ten aanzien van de uitvoering, plaats, afmeting en materiaalkeuze. Huurder is gehouden tot de naleving van die voorschriften en van die van daartoe bevoegde instanties met betrekking tot door Huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen.

5.6 Voor het plaatsen van antenne-installaties of andere doeleinden heeft Verhuurder het recht om voor zichzelf, voor Huurder(s) of derden te beschikken over de daken, buitengevels, de niet voor publiek of Huurder toegankelijke ruimten, de onroerende aanhorigheden binnen het gebouw of complex van gebouwen, alsook over de tuinen en erven van dat gebouw of complex van gebouwen. Als Verhuurder van dit recht gebruik wenst te maken zal Verhuurder Huurder hierover tevoren informeren en zal Verhuurder bij de uitoefening van dit recht rekening houden met de belangen van Huurder.

5.7 Verhuurder kan Huurder de toegang tot het gehuurde weigeren indien Huurder op het moment dat deze het gehuurde voor het eerst in gebruik wenst te nemen, (nog) niet aan zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst heeft voldaan. Dit heeft geen gevolgen voor de ingangsdatum als bedoeld in artikel 3.1 van de huurovereenkomst en de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van Huurder.

Onderhuur

6.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder is het Huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur of gebruik af te staan, ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of in te brengen in een personenvennootschap of rechtspersoon.

6.2 Ingeval Huurder handelt in strijd met artikel 6.1, verbeurt Huurder aan Verhuurder per dag dat de overtreding voortduurt een direct opeisbare boete, gelijk aan tweemaal de op dat moment voor Huurder geldende huurprijs per dag, onverminderd het recht van Verhuurder om nakoming dan wel ontbinding van de huurovereenkomst, alsmede schadevergoeding te vorderen.
6.3 Het is Huurder toegestaan onder te verhuren of ruimte in gebruik te geven aan een groepsmaatschappij in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek mits dat past binnen het gebruik zoals bedoeld in artikel 1.2 van de huurovereenkomst en deze onderhuurder/gebruiker de ruimte niet zal onderverhuren en/of in gebruik zal geven aan een derde. Huurder mag in de onderverhuurovereenkomst niet ten nadele van de hoofdhuurovereenkomst afwijken. Het voorgaande laat onverlet de verplichtingen van Huurder uit de huurovereenkomst. Huurder blijft het enige aanspreekpunt voor Verhuurder.

Milieu en energielabel
7.1 Huurder en Verhuurder zullen richtlijnen, voorschriften of aanwijzingen van de overheid of andere bevoegde instanties ten aanzien van het (gescheiden) aanbieden van afvalstoffen nauwgezet naleven. Bij de niet of niet volledige nakoming van deze verplichting is de nalatige partij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende financiële, strafrechtelijke en mogelijke andere consequenties.
7.2 Het is Huurder niet toegestaan:
a. in, op, aan of in de directe omgeving van het gehuurde milieugevaarlijke zaken te hebben, waaronder stankverspreidende, brandgevaarlijke of ontplofbare zaken;
b. het gehuurde zodanig te gebruiken dat door dit gebruik bodem- of andere milieuverontreiniging optreedt.
7.3 Verhuurder vrijwaart Huurder niet tegen overheidsbevelen tot het uitvoeren van een milieuonderzoek ter zake van het gehuurde dan wel het treffen van maatregelen in geval onder, in, aan of rondom het gehuurde verontreiniging wordt aangetroffen.
7.4 Voor zover Verhuurder gehouden is een energielabel in het gehuurde te afficheren, zal huurder zonder daar verdere voorwaarden aan te stellen, verhuurder daartoe in de gelegenheid stellen.
7.5 Het is Huurder en Verhuurder niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder en Huurder veranderingen/toevoegingen aan te brengen in of aan het gehuurde waardoor de energie-index van het gehuurde die is vermeld in het energielabel, als bedoeld in artikel 1.5 van de huurovereenkomst, aantoonbaar verslechtert.

Gedragsregels, voorschriften en verbodsbepalingen
8.1 Huurder zal bij het gebruik van het gehuurde geen hinder of overlast veroorzaken, noch schade veroorzaken in, op, aan of onder het gehuurde of complex van gebouwen waarvan het gehuurde deel uit maakt. Onder schade aan het gehuurde wordt onder andere verstaan het gebruiken van transportmiddelen waardoor vloeren en wanden (kunnen) worden beschadigd. Huurder zal er voor zorgdragen dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen. Dit geldt eveneens ten aanzien van het gebouw of complex van gebouwen waarvan het gehuurde deel uitmaakt.
8.2 Het is Huurder niet toegestaan:
a. vloeren van het gehuurde en van het gebouw of complex van gebouwen waarvan het gehuurde deel uitmaakt hoger te belasten dan in de huurovereenkomst is aangegeven dan wel bouwkundig is toegestaan;
b. wijzigingen of voorzieningen aan te brengen in, op of aan het gehuurde die in strijd zijn met voorschriften van de overheid en van de nutsbedrijven dan wel met de voorwaarden waaronder de eigenaar van het gehuurde de eigendom van het gehuurde heeft verworven of met andere beperkte rechten, of die voor andere Huurders of omwonenden tot overlast leiden dan wel deze hinderen in hun gebruik.
8.3 Het is Huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder niet toegestaan de dienst- en installatieruimten, de platten, daken, goten en de niet voor algemeen gebruik bestemde plaatsen van het gehuurde of van het gebouw of complex van gebouwen waarvan het gehuurde deel uitmaakt, te betreden of te laten betreden of vervoermiddelen te stallen op andere dan de daartoe bestemde plaatsen.
8.4 Met betrekking tot de tijden waarbinnen en de wijze waarop laden en lossen plaatsvindt, zal Huurder zich gedragen naar de voorschriften van de overheid en andere bevoegde instanties, alsook naar de redelijke aanwijzingen van Verhuurder.
8.5 Huurder zal vluchtwegen en nooddeuren in het gehuurde en het gebouw of complex van gebouwen waarvan het gehuurde deel uitmaakt te allen tijde vrij houden en de bereikbaarheid van brandblusvoorzieningen garanderen.
Ook Verhuurder zal zich onthouden van het blokkeren van bedoelde vluchtwegen en nooddeuren.
8.6 Indien tot het gehuurde een lift, rolbaan, roltrap, automatisch deurmechanisme of een soortgelijke voorziening behoort dan wel het gehuurde door middel of met behulp van een of meer van genoemde of soortgelijke voorzieningen bereikbaar is, zal men uitsluitend op eigen risico van deze voorzieningen gebruik kunnen maken. Huurder is aansprakelijk voor het goed en vakkundig gebruik van de eventueel tot het gehuurde behorende technische installaties.

Schade
9.1 Huurder zal Verhuurder onverwijld in kennis stellen van een gebrek en van de (dreigende) schade die uit dat gebrek of uit een andere oorzaak of omstandigheid voortvloeit. Huurder geeft Verhuurder daarbij eengelet op de aard van het gebrek- redelijke termijn, om een aanvang te maken met het verhelpen van een voor rekening van Verhuurder komend gebrek. Huurder zal Verhuurder deze kennisgeving waaronder mede begrepen de redelijke termijn zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen.
9.2 Huurder neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade aan het gehuurde en aan het gebouw of complex van gebouwen waarvan het gehuurde deel uitmaakt.
Indien de (dreigende) schade niet aan Huurder is toe te rekenen en de kosten voor passende maatregelen aantoonbaar en redelijk zijn zal Verhuurder deze kosten op eerste verzoek van Huurder aan Huurder vergoeden.

Aansprakelijkheid
10.1 Huurder is jegens Verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, tenzij Huurder bewijst dat de schade hem en de personen waarvoor Huurder verantwoordelijk is, niet is toe te rekenen.
10.2 Huurder vrijwaart Verhuurder tegen boetes die Verhuurder worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van Huurder.
10.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrek en Huurder kan in geval van een gebrek geen aanspraak maken op huurprijsvermindering en verrekening, behoudens de bevoegdheid tot verrekening als bedoeld in artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek.
10.4 Het gestelde in artikel 10.3 is in de navolgende omstandigheden niet van toepassing:
- ingeval van schade indien een gebrek een gevolg is van een toerekenbare ernstige tekortkoming van Verhuurder;
- indien Verhuurder een gebrek bij het aangaan van de huurovereenkomst kende en met Huurder daaromtrent geen nadere afspraken heeft gemaakt;
-indien het gehuurde op de ingangsdatum als bedoeld in artikel 3.1 van de huurovereenkomst niet geschikt blijkt te zijn voor het gebruik als bedoeld in artikel 1.1 van de huurovereenkomst door aan Verhuurder toe te rekenen omstandigheden;
- indien Verhuurder een gebrek bij het aangaan van de huurovereenkomst behoorde te kennen en Huurder daarvan middels zijn onderzoeksplicht in artikel 2.3 niet op de hoogte had kunnen of behoren te zijn dan wel dienaangaande geen onderzoek hoefde te doen;
-indien Verhuurder de door Huurder schriftelijk gestelde redelijke termijn als bedoeld in artikel 9.1 om een aanvang te maken met het verhelpen van een voor rekening van Verhuurder komend gebrek, niet in acht heeft genomen.

Kosten onderhoud, herstel en vernieuwingen, inspecties en keuringen
11.1 De in de huurovereenkomst en algemene bepalingen gebruikte termen onderhoud, herstel en vernieuwing worden als volgt gedefinieerd:
- onderhoud: het ervoor zorgdragen dat een zaak in een goede toestand blijft, althans in de staat blijft zoals die bij ingangsdatum van de huurovereenkomst bestond, behoudens normale gebruiksslijtage;
- herstel: het terugbrengen dan wel vervangen van een zaak in een staat die het mogelijk maakt dat deze zaak weer kan worden gebruikt zoals bij ingangsdatum van de huurovereenkomst;
- vernieuwing: het vervangen van een zaak als gevolg van het bereiken van het einde van de technische levensduur van die zaak.
11.2 Voor rekening van Verhuurder zijn de kosten van de hierna in artikel 11.4 weergegeven onderhouds-, herstel-, en vernieuwingswerkzaamheden aan het gehuurde. Voor rekening van Huurder zijn de kosten van de overige onderhouds-, herstel-, en vernieuwingswerkzaamheden, waaronder begrepen de kosten van inspecties en keuringen, aan het gehuurde.
Indien het gehuurde deel uitmaakt van een gebouw of complex van gebouwen, geldt het bovenstaande eveneens voor de kosten van de bedoelde werkzaamheden ten behoeve van het gebouw of complex van gebouwen waarvan het gehuurde deel uitmaakt, zoals werkzaamheden aan gemeenschappelijke installaties, ruimten en andere gemeenschappelijke voorzieningen een en ander pro rata parte.
11.3 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, worden de in artikelen 11.2,11.4 en 11.5 bedoelde werkzaamheden verricht door, dan wel in opdracht van de partij voor wiens rekening die werkzaamheden zijn. Partijen dienen tijdig tot het verrichten van bedoelde werkzaamheden over te gaan.
11.4 Voor rekening van Verhuurder zijn de kosten van:
a. onderhoud, herstel en vernieuwing van constructieve onderdelen van het gehuurde, zoals funderingen, kolommen, balken, bouwvloeren, daken, platten, bouwmuren, buitengevels;
b. onderhoud, herstel en vernieuwing van tot het gehuurde behorende trappen, traptreden, rioleringen, goten, buitenkozijnen, tenzij Huurder zijn verplichtingen op grond van artikel 11.5 sub k niet is nagekomen;

c. vervanging van onderdelen en vernieuwing van tot het gehuurde behorende installaties;
d. buitenschilderwerk.
De onder a t/m d genoemde werkzaamheden zijn voor rekening van Verhuurder, tenzij het werkzaamheden betreft die moeten worden beschouwd als kleine herstellingen waaronder begrepen gering en dagelijks onderhoud in de zin van de wet dan wel werkzaamheden aan zaken die niet door of vanwege Verhuurder in, op of aan het gehuurde zijn aangebracht.
11.5 Ter verduidelijking dan wel in afwijking of in aanvulling op artikel 11.2 zijn voor rekening van Huurder:
a. het uitwendig onderhoud indien en voor zover het werkzaamheden betreft die moeten worden beschouwd als kleine herstellingen waaronder begrepen gering en dagelijks onderhoud in de zin van de wet, alsmede inwendig onderhoud niet zijnde onderhoud als bedoeld in artikel 11.4 een en ander onverminderd het hier verder bepaalde;
b. onderhoud, herstel en vernieuwing van schakelaars, lampen, verlichting (inclusief armaturen), accu's, binnenschilderwerk, stopcontacten, hang- en sluitwerk, beglazing en glasdeuren, spiegel-, venster- en andere ruiten;
c. onderhoud en herstel van rolluiken, jaloezieën, markiezen en andere zonwering;
d. onderhoud en herstel van het systeemplafond inclusief armaturen, belinstallaties, gootstenen, pantryinrichting, sanitair;
e. onderhoud en herstel van leidingen en kranen van gas, water en elektriciteit, brand-, braak- en diefstalpreventieve voorzieningen met al wat daartoe behoort;
f. onderhoud en herstel van erfafscheidingen, tuin en erf waaronder de bestrating;
g. het periodiek en correctief onderhoud, alsmede de periodieke keuringen en het afstandsbeheer van de tot het gehuurde behorende technische installaties, waaronder mede begrepen vernieuwing van kleine onderdelen. Deze werkzaamheden mogen slechts worden verricht door bedrijven die door Verhuurder zijn goedgekeurd;
h. al dan niet van overheidswege voorgeschreven en andere redelijkerwijs noodzakelijk geachte (zowel periodieke als incidentele) keuringen en inspecties op het gebied van deugdelijkheid en veiligheid of ter controle van de goede werking van tot het gehuurde of zijn onroerende aanhorigheden behorende (al dan niet technische) installaties; bedoelde keuringen en inspecties worden in opdracht van Verhuurder verricht; wat betreft de daaraan verbonden kosten is het hierna gestelde in artikelen 18.3 tot en met 18.8 voor zover mogelijk van toepassing;
i. onderhoud, herstel en vernieuwing van stoffering en vloerbedekking als mede zaken die door of vanwege Huurder al dan niet uit hoofde van een aan Huurder door Verhuurder ter beschikking gestelde stelpost, zijn of worden aangebracht;
j. de zorg voor het schoonmaken en schoonhouden van het gehuurde, zowel in- als uitwendig, waaronder mede wordt verstaan het schoonhouden van ramen, van rolluiken, jaloezieën, markiezen en andere zonwering, kozijnen en gevels van het gehuurde, alsook het verwijderen van graffiti aangebracht op het gehuurde;
k. de zorg voor het legen van vetvangputten, het schoonmaken en ontstoppen van putten, goten en alle afvoeren/ rioleringen tot aan de gemeentelijke hoofdriolering van het gehuurde, het vegen van schoorstenen en het reinigen van ventilatiekanalen.
11.6 Onderhoud, herstel en vernieuwing van door of vanwege Huurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen zijn voor rekening van Huurder.
11.7 Indien Huurder na aanmaning nalaat voor zijn rekening komend onderhoud of herstel uit te voeren – dan wel indien naar het oordeel van Verhuurder deze werkzaamheden op onoordeelkundige of slechte wijze zijn uitgevoerd – is Verhuurder gerechtigd de door hem noodzakelijk geachte onderhouds-, herstel of vernieuwingswerkzaamheden voor rekening en risico van Huurder te verrichten of te doen verrichten. Indien de voor rekening van Huurder komende werkzaamheden geen uitstel kunnen gedogen, is Verhuurder gerechtigd deze terstond voor Huurders rekening te verrichten of te doen verrichten.
11.8 Bij door Verhuurder uit te voeren onderhouds-, herstel-, of vernieuwingswerkzaamheden zal Verhuurder tevoren met Huurder overleggen op welke wijze daarbij zoveel mogelijk met diens belangen rekening kan worden gehouden. Vinden deze werkzaamheden op wens van Huurder buiten normale werktijden plaats, dan komen de extra kosten daarvan voor rekening van Huurder.
11.9 Huurder is aansprakelijk voor het goed en vakkundig gebruik van de technische installaties in het gehuurde. Huurder is eveneens aansprakelijk voor het door hem of in zijn opdracht aan de installaties uitgevoerd onderhoud. De omstandigheid dat het onderhoud is uitgevoerd door een door Verhuurder goedgekeurd bedrijf ontslaat Huurder niet van deze aansprakelijkheid.
11.10 Indien Huurder en Verhuurder overeen zijn gekomen dat de voor rekening van Huurder komende werkzaamheden in verband met het onderhoud, herstel en vernieuwing in, op of aan het gehuurde, het gebouw of complex van gebouwen waarvan het gehuurde deel uitmaakt als genoemd in artikelen 11.2, 11.5 en 11.6 niet in opdracht van Huurder maar van Verhuurder worden uitgevoerd, dan worden de kosten

hiervan door Verhuurder aan Huurder doorberekend. In een aantal gevallen wordt daartoe door Verhuurder onderhoudscontracten afgesloten.

Veranderingen en toevoegingen door Huurder

12.1 Huurder zal Verhuurder te allen tijde tijdig tevoren schriftelijk informeren over iedere verandering of toevoeging. Hieronder vallen onder meer doch niet uitsluitend alle wijzigingen die een effect zouden kunnen hebben op de op het gehuurde toepasselijke vergunningen. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat hij van de partij die veranderingen en toevoegingen uitvoert, bedingt dat deze afziet van zijn retentierecht.

12.2 Zonder toestemming van Verhuurder is Huurder bevoegd veranderingen en/of toevoegingen in het gehuurde aan te brengen, die voor de exploitatie van het bedrijf van Huurder nodig zijn, mits de veranderingen en toevoegingen niet de (bouwkundige) constructie van het gehuurde en/of (technische) voorzieningen die deel uitmaken van het gehuurde of het complex van gebouwen waarvan het gehuurde deel uit maakt, betreffen of beïnvloeden.

12.3 Voor alle veranderingen en toevoegingen anders dan bedoeld in artikel 12.2 behoeft Huurder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder.

12.4 Onder de in artikel 12.2 bedoelde veranderingen en/of toevoegingen vallen niet veranderingen en toevoegingen aan de buitenzijde van het gehuurde, waaronder naamsaanduidingen en reclames van Huurder. Daarvoor is steeds de schriftelijke toestemming van Verhuurder nodig en dient Huurder de redelijke aanwijzingen van Verhuurder op te volgen. Verhuurder zal de toestemming niet op onredelijke gronden onthouden. Het is Huurder voorts zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder niet toegestaan ramen en etalages af te plakken of anderszins ondoorzichtig te maken.

12.5 Huurder dient voor diens rekening voor het aanbrengen van veranderingen en/of toevoegingen in het gehuurde steeds (nader) te onderzoeken of er sprake is van aanwezigheid van asbest op de locatie waar de veranderingen en/of toevoegingen zullen plaatsvinden. Huurder dient de resultaten van dit (nader) onderzoek aan Verhuurder mee te delen en bij aanwezigheid van asbest over te gaan tot overleg met Verhuurder. Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle mogelijke schade en gevolgen indien Huurder, bij aanwezigheid van asbest, overgaat tot het (laten) uitvoeren van genoemde werkzaamheden.

12.6 Huurder staat er voor in dat andere gebruikers van het gebouw of het complex van gebouwen waarvan het gehuurde deel uitmaakt geen hinder, schade en/of overlast van veranderingen en toevoegingen ondervinden, ongeacht of toestemming vereist is en/of is verleend.

12.7 Indien voor een verandering of toevoeging een vergunning, ontheffing of toestemming van een derde vereist is, zal Huurder deze aanvragen en zal Huurder zich houden aan alle daarop betrekking hebbende voorschriften.

12.8 Alle aan de veranderingen en toevoegingen verbonden kosten en leges zijn voor rekening van Huurdervoorzover die in opdracht van of voor rekening van Huurder zijn gemaakt.

12.9 De door Huurder al dan niet met toestemming van Verhuurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen maken geen deel uit van het gehuurde. Verhuurder heeft met betrekking tot deze veranderingen en toevoegingen geen onderhouds-, herstel of vernieuwingsverplichting.

12.10 Huurder is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen.

12.11 Huurder dient de door Verhuurder gegeven redelijke aanwijzingen in acht te nemen en Huurder vrijwaart Verhuurder voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door Huurder aangebrachte veranderingen en voorzieningen.

12.12 Huurder zal in geval van hinder, overlast en/of (dreigende) schade vanwege een verandering of toevoeging al die maatregelen nemen om de schade ongedaan te maken en hinder en overlast te voorkomen.

12.13 Indien door Huurder aangebrachte zaken in verband met werkzaamheden aan het gehuurde of het gebouw of complex van gebouwen waarvan het gehuurde deel uitmaakt tijdelijk moeten worden verwijderd, zullen de kosten van verwijdering, eventuele opslag en het opnieuw aanbrengen voor rekening van Huurder komen.

12.14 Huurder is verplicht veranderingen en toevoegingen voor het einde van de huurovereenkomst ongedaan te maken en de daardoor ontstane schade te herstellen tenzij Verhuurder hem van deze verplichting ontslaat.

12.15 Huurder doet afstand van alle rechten en aanspraken uit ongerechtvaardigde verrijking in verband met de door of namens Huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen die bij het einde van de huur niet ongedaan zijn gemaakt, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Onderhoud en renovatie door Verhuurder

13.1 Het is Verhuurder toegestaan om op, aan of in het gehuurde of het gebouw of complex van gebouwen waarvan het gehuurde deel uitmaakt of aan belendingen werkzaamheden en onderzoek te (doen) verrichten

in het kader van onderhoud, herstel en vernieuwing. Daarin zijn begrepen het aanbrengen van extra voorzieningen en wijzigingen of werkzaamheden die nodig zijn in verband met (milieu-) eisen of maatregelen van de overheid of nutsbedrijven of andere daartoe bevoegde instanties.
13.2 Als Verhuurder wenst over te gaan tot renovatie van het gehuurde zal hij Huurder een renovatievoorstel doen. Een renovatievoorstel van Verhuurder wordt vermoed redelijk te zijn, indien het de instemming heeft van tenminste 51 % van de Huurders waarvan het gehuurde bij de renovatie betrokken is en die Huurders samen tenminste 70% van het aantal m2 verhuurbaar vloeroppervlak inclusief leegstand huren van het gebouw of complex van gebouwen waarvan het gehuurde deel uitmaakt en dat bij de renovatie betrokken is. Ten behoeve van de procentuele berekening wordt Verhuurder als Huurder van het niet verhuurde aantal m2 verhuurbaar vloeroppervlak aangemerkt.
13.3 Onder renovatie wordt verstaan (gedeeltelijke) sloop, vervangende nieuwbouw, toevoegingen en veranderingen van het gehuurde of van het gebouw of complex van gebouwen waarvan het gehuurde deel uitmaakt.
13.4 Het gestelde in artikel 7: 220 leden 1, 2 en 3 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. Renovatie en onderhoudswerkzaamheden van het gehuurde, ook indien ingrijpend op de ondernemingsactiviteiten van de Huurder of van het gebouw of complex van gebouwen waarvan het gehuurde deel uitmaakt, leveren voor Huurder geen gebrek op. Huurder zal onderhoudswerkzaamheden en renovatie van het gehuurde of van gebouw of complex van gebouwen waarvan het gehuurde deel uitmaakt, gedogen en Verhuurder daartoe in de gelegenheid stellen. Verhuurder zal redelijke proportionele maatregelen nemen om aantasting van het huurgenot zoveel mogelijk te beperken.
13.5 Ten aanzien van die gedeelten van het gehuurde waartoe Huurder geen exclusief gebruiksrecht heeft, zoals gemeenschappelijke ruimten, liften, (rol)trappen, trappenhuizen, gangen, toegangen en of andere onroerende aanhorigheden is het Verhuurder toegestaan de gedaante en de inrichting daarvan aan te passen en deze gedeelten van het gehuurde te verplaatsen mits het gebruik als bedoeld in artikel 1.2 van de huurovereenkomst mogelijk blijft.

Verzoeken/toestemming
14.1 Iedere afwijking/aanvulling van deze huurovereenkomst dient schriftelijk te worden overeengekomen.
14.2 Indien en voor zover in enige bepaling van deze huurovereenkomst de toestemming van Verhuurder of Huurder wordt vereist, zal Verhuurder of Huurder deze niet onredelijk weigeren en of vertragen en wordt deze alleen dan geacht te zijn verleend indien deze schriftelijk is verstrekt.
14.3 Een door Verhuurder of Huurder gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen. Verhuurder of Huurder is gerechtigd om aan die toestemming redelijke voorwaarden te verbinden.

Wijziging organisatie Huurder/Verhuurder
15 Partijen zijn verplicht om elkaar telkens schriftelijk op de hoogte te stellen van voorgenomen relevante wijzigingen in zijn/haar organisatie, waaronder begrepen de vennootschapsrechtelijke structuur. De hiervoor bedoelde mededeling dient de andere partij op een zodanig tijdstip te bereiken dat deze nog tijdig alle maatregelen kan nemen ten aanzien van de voorgenomen wijziging. Onder deze maatregelen worden onder meer, doch niet uitsluitend, begrepen juridische acties, zoals het aantekenen van verzet tegen een voorstel tot juridische fusie of splitsing.

Taxatie en bezichtiging van het gehuurde
16.1 Indien Verhuurder een taxatie van het gehuurde wil (laten) verrichten, dan wel wenst over te gaan tot het verrichten van werkzaamheden in, op of aan het gehuurde is Huurder verplicht Verhuurder of degene die zich ter zake bij Huurder zal vervoegen, toegang te verlenen en tot de werkzaamheden in staat te stellen.
16.2 Ter uitvoering van het in het eerste lid vermelde zijn Verhuurder en/of alle door hem aan te wijzen personen gerechtigd het gehuurde na overleg met Huurder op werkdagen tussen 07.00 en 17.30 uur te betreden. In noodgevallen is Verhuurder gerechtigd ook zonder overleg en zo nodig buiten vermelde tijdstippen het gehuurde te betreden.
16.3 Bij voorgenomen verhuur, verkoop of veiling van het gehuurde en gedurende een jaar voor het einde van de huurovereenkomst, is Huurder verplicht, zonder daar enige aanspraak aan te ontlenen, gedurende minstens twee werkdagen per week, na voorafgaande mededeling door Verhuurder of diens gemachtigde, gelegenheid te geven tot bezichtiging van het gehuurde. Huurder zal de gebruikelijke 'te huur' of 'te koop' borden of biljetten aan of bij het gehuurde gedogen.

Huurprijswijziging
17.1 Een in artikel 4.5 van de huurovereenkomst overeengekomen wijziging van de huurprijs vindt plaats op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle

huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gewijzigde huurprijs wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast.
17.2 De huurprijs wordt niet gewijzigd indien een indexering van de huurprijs leidt tot een lagere huurprijs dan de laatst geldende. Die laatst geldende huurprijs blijft ongewijzigd, totdat bij een volgende indexering het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast hoger is dan het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de laatste huurprijsaanpassing heeft plaatsgevonden. Als dan worden bij die huurprijswijziging de indexcijfers van de in de vorige zin bedoelde kalendermaanden gehanteerd.
17.3 Een geïndexeerde huurprijs is opeisbaar verschuldigd, ook al wordt van de aanpassing aan Huurder geen afzonderlijke mededeling gedaan.
17.4 Indien het CBS bekendmaking van genoemd prijsindexcijfer staakt of de basis van de berekening daarvan wijzigt, zal een zoveel mogelijk daaraan aangepast of vergelijkbaar indexcijfer worden gehanteerd. Bij verschil van mening hieromtrent kan door de meest gerede partij aan de directeur van het CBS een uitspraak worden gevraagd die voor partijen bindend is. De eventueel hieraan verbonden kosten worden door partijen elk voor de helft gedragen.

Kosten van levering van zaken en diensten (servicekosten)
18.1 Boven de huurprijs zijn voor rekening van Huurder de kosten van levering, transport, de meting en het verbruik van water en energie ten behoeve van het gehuurde, waaronder begrepen de kosten van het aangaan van de betreffende overeenkomsten en de meterhuur, alsmede eventuele andere kosten en boetes die door de nutsbedrijven in rekening worden gebracht. Huurder dient zelf de overeenkomsten tot levering met de betrokken instanties af te sluiten, tenzij het gehuurde geen afzonderlijke aansluitingen heeft en/of Verhuurder als onderdeel van de overeengekomen levering van zaken en diensten hiervoor zorgdraagt.
18.2 Indien tussen partijen geen bijkomende levering van zaken en diensten is overeengekomen, draagt Huurder voor eigen rekening en risico en ten genoegen van Verhuurder daar zorg voor. Huurder sluit in dat geval zelf, door Verhuurder vooraf goed te keuren, servicecontracten af met betrekking tot de tot het gehuurde behorende installaties.
18.3 Indien partijen zijn overeengekomen dat door of vanwege Verhuurder bijkomende levering van, zaken en diensten wordt verzorgd, stelt Verhuurder de daarvoor door Huurder verschuldigde vergoeding vast op basis van de kosten die met de levering van zaken en diensten en de daaraan verbonden administratieve werkzaamheden zijn gemoeid. Voor zover het gehuurde deel uitmaakt van een gebouw of complex van gebouwen en de levering van zaken en diensten mede betrekking heeft op andere daartoe behorende gedeelten, stelt Verhuurder het redelijkerwijs voor rekening van Huurder komende aandeel in de kosten van die levering van zaken en diensten vast. Verhuurder hoeft daarbij geen rekening te houden met de omstandigheid dat Huurder van een of meer van deze levering van zaken en diensten geen gebruik maakt. Als een of meer gedeelten van het gebouw of complex van gebouwen niet in gebruik zijn, draagt Verhuurder er bij de bepaling van Huurders aandeel zorg voor dat dit niet hoger wordt dan wanneer het gebouw of complex van gebouwen volledig in gebruik zou zijn.
18.4 Na afloop van het servicekostenjaar verstrekt Verhuurder aan Huurder binnen 12 maanden na afloop van het jaar over elk jaar een rubrieksgewijs overzicht van de kosten van de levering van zaken en diensten, met vermelding van de wijze van berekening daarvan en van, voor zover van toepassing, het aandeel van Huurder in die kosten op zodanige wijze dat Huurder de toerekening van de kosten zelfstandig kan vaststellen. Uitgangspunt is dat Verhuurder het rubrieksgewijs overzicht binnen 12 maanden na afloop van het jaar verstrekt. Indien Verhuurder niet in staat is dit overzicht tijdig te verstrekken zal Verhuurder dit met redenen omkleed aan Huurder meedelen
De wettelijke verjaringstermijn vangt aan na afloop van het jaar waarop de servicekosten betrekking hebben.
18.5 Na het einde van de huur wordt een overzicht verstrekt over de periode waarover dit nog niet was geschied. Verstrekking van dit laatste overzicht vindt plaats na verloop van maximaal 12 maanden na afloop van het jaar waarop de servicekosten betrekking hebben tenzij Verhuurder niet in staat is dit overzicht te verstrekken. Verhuurder zal dit met redenen omkleed aan Huurder meedelen. Huurder noch Verhuurder zal voortijdig aanspraak maken op verrekening.
18.6 Wat blijkens het overzicht over de betreffende periode, rekening houdend met voorschotbetalingen, door Huurder te weinig is betaald of door Verhuurder te veel is ontvangen, wordt binnen drie maanden na verstrekking van het overzicht bijbetaald of terugbetaald. Betwisting van de juistheid van het overzicht heeft geen schorsing van deze verplichting tot betaling tot gevolg.

18.7 Verhuurder heeft het recht de levering van zaken en diensten, na overleg met Huurder, naar soort en omvang te wijzigen.
18.8 Verhuurder heeft het recht het door Huurder verschuldigde voorschot op de vergoeding voor levering van zaken en diensten tussentijds aan te passen aan de door hem verwachte kosten, onder meer in een geval als bedoeld in artikel 18.7.
18.9 Ingeval de levering van gas, elektriciteit, warmte en/of (warm) water tot de door Verhuurder verzorgde levering van zaken en diensten behoort, kan Verhuurder na overleg met Huurder de wijze van het bepalen van het verbruik en daaraan gekoppeld Huurders aandeel in de kosten van het verbruik aanpassen, waarbij individuele bemetering om het daadwerkelijk verbruik per gebruiker zichtbaar te maken in ieder geval is toegestaan
18.10 Wordt het verbruik van gas, elektriciteit, warmte en/of (warm) water bepaald aan de hand van verbruiksmeters en ontstaat wegens niet of onjuist functioneren van deze meters een geschil over Huurders aandeel in de kosten van verbruik, dan wordt dit aandeel vastgesteld door een door Verhuurder geraadpleegd bedrijf dat in het meten en vaststellen van afgenomen gas, elektriciteit, warmte en/of (warm) water is gespecialiseerd. Dit geldt eveneens bij beschadiging, vernietiging of fraude met betrekking tot de meters, onverminderd alle andere rechten die Verhuurder in dat geval tegenover Huurder heeft, zoals het recht op herstel of vernieuwing van de meters en vergoeding van geleden schade.
18.11 Verhuurder is, behoudens in geval van een toerekenbare ernstige tekortkoming van Verhuurder, niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het niet functioneren dan wel de niet behoorlijke levering van zaken en diensten. Evenmin zal Huurder in dergelijke gevallen aanspraak kunnen maken op huurprijsvermindering.

Omzetbelasting
19.1 Indien Huurder het gehuurde niet (meer) gebruikt of laat gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting en daardoor de uitzondering op de vrijstelling van afdracht van omzetbelasting over de huur wordt beëindigd, is Huurder niet langer omzetbelasting over de huurprijs aan Verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) verschuldigd, doch dan is Huurder met ingang van de datum waarop die beëindiging van kracht wordt, naast de huurprijs in plaats van omzetbelasting een zodanige afzonderlijke vergoeding aan Verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) verschuldigd dat deze volledig wordt gecompenseerd voor:
a. de als gevolg van het beëindigen van de optie voor Verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) niet (langer) aftrekbare omzetbelasting op de exploitatiekosten van het gehuurde of investeringen daarin;
b. de omzetbelasting die Verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) als gevolg van het beëindigen van de optie wegens herrekening als bedoeld in artikel 15, lid 4 van de Wet op de omzetbelasting 1968 of herziening als bedoeld in de artikelen 11 tot en met 13 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 aan de Belastingdienst moet betalen;
c. alle overige schade die Verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) door het beëindigen van de optie lijdt.
19.2 Het door Verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s), door het beëindigen van de optie (als bedoeld in artikel 19.1) te lijden financiële nadeel wordt door Huurder aan Verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) voldaan steeds gelijktijdig met de periodieke huurprijsbetalingen en wordt, met uitzondering van de schade als bedoeld in artikel 19.1 sub a, zo mogelijk door middel van een annuïteit, gelijkelijk verdeeld over de resterende duur van de lopende huurperiode, doch is terstond, volledig en ineens van Huurder opeisbaar als de huurovereenkomst om welke reden dan ook tussentijds wordt beëindigd.
19.3 Het in artikel 19.1 sub b gestelde is niet van toepassing indien bij het sluiten van de onderhavige huurovereenkomst de herzieningsperiode voor de aftrek van voorbelasting ter zake van het gehuurde is verstreken.
19.4 Wanneer zich een situatie als bedoeld in artikel 19.1 voordoet, zal Verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) aan Huurder berichten welke bedragen door Verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) aan de Belastingdienst moeten worden betaald en inzicht geven in de overige schade als bedoeld in artikel 19.1 sub c. Verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) zal zijn medewerking verlenen indien Huurder de opgave van Verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) wil laten controleren door een onafhankelijke registeraccountant. De kosten hiervan zijn voor rekening van Huurder.
19.5 Ingeval in enig boekjaar niet is voldaan aan het gebruik of laten gebruiken van het gehuurde voor doeleinden als weergegeven in artikel 4.3 van de huurovereenkomst, stelt Huurder de Verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) binnen vier weken na afloop van het desbetreffende boekjaar door middel van een door hem (Huurder) ondertekende verklaring hiervan in kennis. Binnen dezelfde termijn zendt Huurder een afschrift van die verklaring aan de Belastingdienst.
19.6 Indien Huurder niet voldoet aan de informatieverplichting als bedoeld in artikel 19.5 en/of niet voldoet aan de verplichting tot ingebruikname als bedoeld in artikel 19.8, of achteraf blijkt dat Huurder van een onjuist uitgangspunt is uitgegaan en Verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) daardoor naar achteraf blijkt ten onrechte omzetbelasting over de huurprijs in rekening heeft gebracht, is Huurder in verzuim en is

Verhuurder c.q. diens rechtsopvolger gerechtigd het daardoor ontstane financiële nadeel op Huurder te verhalen. Dit nadeel betreft de volledige ter zake door Verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) alsnog aan de Belastingdienst verschuldigde omzetbelasting vermeerderd met rente, eventuele boetes, alsmede verdere kosten en schade. Het in dit lid gestelde voorziet in een schadevergoedingsregeling voor het geval de optie met terugwerkende kracht mocht worden beëindigd, zulks naast de in artikel 19.1 weergegeven regeling. De extra schade die voor Verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) uit die terugwerkende kracht voortvloeit, is terstond, volledig en ineens van Huurder opeisbaar.
Verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) zal zijn medewerking verlenen indien Huurder de opgave van deze extra schade van Verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) wil laten controleren door een onafhankelijke registeraccountant. De kosten hiervan zijn voor rekening van Huurder.
19.7 Het in artikelen 19.1, 19.4 en 19.6 gestelde is eveneens van toepassing indien Verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) eerst na, al dan niet tussentijdse, beëindiging van de huurovereenkomst wordt geconfronteerd met schade door de beëindiging van de voor partijen geldende optie, welke schade alsdan terstond, volledig en ineens door Verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s), opeisbaar is.
19.8 Onverkort het overigens in deze huurovereenkomst ter zake bepaalde, zal Huurder het gehuurde in elk geval, met toepassing van de optie (als bedoeld in artikel 19.1), in gebruik nemen of in gebruik laten nemen voor het einde van het boekjaar waarin de ingangsdatum als bedoeld in artikel 3.1 van de huurovereenkomst is gelegen.

Overige belastingen, rechten, lasten, heffingen, retributies
20.1 Voor rekening van Huurder komen, ook als Verhuurder daarvoor wordt aangeslagen:
a. de onroerendezaakbelasting ter zake van het feitelijk gebruik van het gehuurde en het feitelijk medegebruik van dienstruimten, algemene ruimten en gemeenschappelijke ruimten pro rata parte;
b. milieuheffingen, waaronder de verontreinigingsheffing oppervlaktewateren en de bijdrage zuiveringskosten afvalwater en iedere andere bijdrage uit hoofde van milieubescherming;
c. baatbelasting of daarmee verwante belastingen of heffingen; zulks voor de helft van het bedrag van de aanslag. Verhuurder zal Huurder tijdig op de hoogte stellen van de ontvangst van een aanslag baatbelasting. Verhuurder zal desgevraagd bezwaar maken tegen de betreffende aanslag en daarbij de bezwaren van Huurder, zo mogelijk, meenemen. Huurder zal aan Verhuurder de helft van de daarmee gemaakte redelijke kosten vergoeden.
d. rioolrecht, respectievelijk rioolbelasting, ter zake van het feitelijk gebruik van het gehuurde en het feitelijk medegebruik van dienstruimten, algemene ruimten en gemeenschappelijke ruimten pro rata parte;
e. overige bestaande of toekomstige belastingen, waaronder mede begrepen belastingen die worden geheven voor voorzieningen in openbaar gebied zoals vlaggenbelasting en reclamebelasting, BIZ-heffing, precariorechten, lasten, overige heffingen en retributies:
- ter zake van het feitelijk gebruik van het gehuurde;
- ter zake van goederen van Huurder;
- die niet geheel of gedeeltelijk zouden zijn geheven of opgelegd, als het gehuurde niet aan Huurder in gebruik zou zijn gegeven.
20.2 Indien de voor rekening van Huurder komende lasten, rechten of belastingen bij Verhuurder worden geïnd, moeten deze door Huurder op eerste verzoek van Verhuurder aan laatstgenoemde binnen 2 maanden na dit verzoek worden voldaan.

Verzekeringen
21.1 Indien in verband met de aard of uitoefening van het beroep of bedrijf van Huurder voor het gehuurde, dan wel het gebouw of complex van gebouwen waarvan het gehuurde deel uitmaakt, een hogere dan normale premie van (brand)verzekering voor opstal of inventaris en goederen aan Verhuurder of andere Huurders van het gebouw of complex van gebouwen waarvan het gehuurde deel uitmaakt in rekening wordt gebracht, zal Huurder het meerdere boven de normale premie aan Verhuurder of die andere Huurders vergoeden.
21.2 Verhuurder en Huurders zijn vrij in de keuze van de verzekeringsmaatschappij, de bepaling van de verzekerde waarde en de beoordeling van de redelijkheid van de verschuldigde premie.
21.3 Onder "normale premie" wordt verstaan de premie die Verhuurder of Huurder, bij een te goeder naam en faam bekend staande assuradeur kan bedingen voor het verzekeren van het gehuurde respectievelijk zijn inventaris en goederen, tegen (brand)risico op het moment direct voorafgaande aan het afsluiten van deze huurovereenkomst, zonder daarbij rekening te houden met de aard van het door Huurder in het gehuurde uit te oefenen bedrijf of beroep, alsmede - gedurende de duur van de huurovereenkomst - elke aanpassing van deze premie, die niet een gevolg is van een verandering van de aard of omvang van het verzekerde risico.

Einde huurovereenkomst of gebruik
22.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal Huurder het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst of bij het einde van het gebruik van het gehuurde, aan Verhuurder opleveren in de staat die bij aanvang van de huur in het proces-verbaal van oplevering is beschreven, behoudens normale slijtage en veroudering.
22.2 Mocht er bij aanvang van de huur geen proces-verbaal van oplevering zijn opgemaakt, dan wordt het gehuurde geacht, behoudens tegenbewijs door Huurder bij aanvang van de huurovereenkomst te zijn opgeleverd in goed onderhouden staat, zonder gebreken en vrij van schade en dient Huurder het gehuurde, behoudens normale slijtage en veroudering, in die staat aan het einde van de huurovereenkomst aan Verhuurder op te leveren.
Het gestelde in de laatste zin van artikel 7: 224 lid 2 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.
22.3 Huurder dient in aanvulling op artikel 22.2 het gehuurde aan het einde van de huurovereenkomst leeg en ontruimd, vrij van gebruik en gebruiksrechten, behoorlijk schoongemaakt en onder afgifte van alle sleutels, keycards e.d. aan Verhuurder op te leveren.
22.4 Huurder is verplicht alle zaken die door hem in, aan of op het gehuurde zijn aangebracht of door hem van de voorgaande Huurder of gebruiker zijn overgenomen op eigen kosten te verwijderen, tenzij Verhuurder op enig moment schriftelijk anderszins aangeeft of heeft aangegeven. Voor niet verwijderde zaken is Verhuurder geen vergoeding verschuldigd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
22.5 Indien Huurder het gebruik van het gehuurde voor het einde van de huurovereenkomst heeft beëindigd, is Verhuurder gerechtigd, zich op kosten van Huurder toegang tot het gehuurde te verschaffen en zich in het bezit daarvan te stellen, zonder dat dit een gebrek oplevert.
22.6 Alle zaken waarvan Huurder kennelijk afstand heeft gedaan door deze in het gehuurde achter te laten bij het daadwerkelijk verlaten van het gehuurde, kunnen door Verhuurder, naar Verhuurders inzicht, zonder enige aansprakelijkheid zijnerzijds, op kosten van Huurder worden verwijderd, verkocht en/of vernietigd.
22.7 Tijdig voor het einde van de huurovereenkomst of het gebruik, dient het gehuurde door partijen gezamenlijk te worden geïnspecteerd. Van deze inspectie wordt door partijen een rapport opgemaakt, waarin de bevindingen ten aanzien van de staat van het gehuurde worden vastgelegd. Tevens wordt in dit rapport vastgelegd welke werkzaamheden ter zake van de bij de inspectie noodzakelijk gebleken reparaties en ten laste van Huurder komend achterstallig onderhoud, nog voor rekening van Huurder dienen te worden uitgevoerd alsmede de wijze waarop en de termijn waarbinnen dit zal dienen te geschieden.
22.8 Indien Huurder of Verhuurder, na daartoe deugdelijk in de gelegenheid te zijn gesteld middels een aangetekende brief, niet binnen redelijke termijn meewerkt aan de inspectie en/of de vastlegging van de bevindingen en afspraken in het inspectierapport, is de partij die op vastlegging aandringt bevoegd de inspectie buiten aanwezigheid van de nalatige partij uit te voeren en het rapport bindend voor partijen vast te stellen en onverwijld een exemplaar van dit rapport ter hand stellen.
22.9 Huurder is gehouden de door hem op basis van het inspectierapport uit te voeren werkzaamheden binnen de in het rapport vastgelegde - of nader tussen partijen overeengekomen - termijn op een deugdelijke wijze uit te voeren c.q. te doen uitvoeren. Indien Huurder geheel of gedeeltelijk nalatig blijft in de nakoming van zijn uit het rapport voortvloeiende verplichtingen, is Verhuurder gerechtigd zelf deze werkzaamheden te laten uitvoeren en de daaraan verbonden kosten op Huurder te verhalen onverminderd de aanspraak van Verhuurder op vergoeding van de verdere schade en kosten.
22.10 Over de tijd die met het herstel is gemoeid, gerekend vanaf de datum van het einde van de huurovereenkomst, is Huurder aan Verhuurder een bedrag verschuldigd, berekend naar de laatst geldende huurprijs en vergoeding voor bijkomende levering van zaken en diensten, onverminderd Verhuurders aanspraak op vergoeding van de verdere schade en redelijke kosten.

Betalingen
23.1 De betaling van de huurprijs en van al hetgeen verder krachtens deze huurovereenkomst is verschuldigd, zal uiterlijk op de vervaldata in wettig Nederlands betaalmiddel – zonder opschorting, aftrek of verrekening met een vordering welke Huurder op Verhuurder heeft- geschieden door storting dan wel overschrijving op een door Verhuurder op te geven rekening. Huurder kan alleen dan verrekenen als de vordering door de rechter is vastgesteld.
Dit laat onverlet de bevoegdheid van Huurder om gebreken zelf te verhelpen en de redelijke kosten daarvan in mindering te brengen op de huur indien Verhuurder met het verhelpen daarvan in verzuim is. Het staat Verhuurder vrij door middel van schriftelijke opgave aan Huurder wijziging aan te brengen in de plaats of wijze van betaling. Verhuurder is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering uit de huurovereenkomst een door hem van Huurder ontvangen betaling in mindering komt.
23.2 Telkens indien een uit hoofde van de huurovereenkomst door Huurder verschuldigd bedrag niet prompt op de vervaldag is voldaan, verbeurt Huurder aan Verhuurder van rechtswege per kalendermaand vanaf de vervaldag van dat bedrag een direct opeisbare boete van 1% van het verschuldigde per kalendermaand,

waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, met een minimum van € 300 per maand. De hiervoor bedoelde boete(rente) is niet verschuldigd indien Huurder voor de in artikel 23.1 genoemde vervaldatum per aangetekende brief een gemotiveerde vordering bij Verhuurder heeft ingediend en Verhuurder binnen 4 weken na ontvangst van deze brief inhoudelijk daarop niet heeft gereageerd.

Zekerheden

24.1 Als waarborg voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst zal Huurder uiterlijk 2 weken voor ingangsdatum als bedoeld in artikel 3.1 van de huurovereenkomst of zoveel eerder als Verhuurder aangeeft een bankgarantie afgeven in overeenstemming met een door Verhuurder aangegeven model ter grootte van een in de huurovereenkomst weergegeven bedrag dan wel waarborgsom storten op een door Verhuurder opgegeven bankrekening. Deze bankgarantie dan wel waarborgsom dient mede te gelden voor de verlengingen van de huurovereenkomst inclusief wijzigingen daarvan en dient geldig te blijven tot tenminste zes maanden na de datum waarop het gehuurde feitelijk is ontruimd en tevens de huurovereenkomst is beëindigd. Bovendien dient deze bankgarantie dan wel waarborgsom te gelden voor de rechtsopvolger(s) van Verhuurder.

24.2 Als de bankgarantie dan wel waarborgsom is aangesproken en (deels) uitbetaald, zal Huurder op eerste verzoek van Verhuurder zorgen voor een nieuwe bankgarantie dan wel waarborgsom, die voldoet aan het gestelde in artikelen 24.1, 24.3 en 24.4 tot het bedrag dat direct voorafgaande aan het moment dat de bankgarantie dan wel waarborgsom werd aangesproken, van toepassing was.

24.3 Huurder is verplicht om, na opwaartse aanpassing van de betalingsverplichting als genoemd in artikel 4.8 van de huurovereenkomst van totaal 15% of meer op eerste verzoek van Verhuurder terstond een nieuwe bankgarantie te doen afgeven dan wel als het een waarborgsom betreft bij te storten tot een bedrag aangepast aan de nieuwe betalingsverplichting.

24.4 Indien de waarborgsom niet rechtsgeldig aangesproken is door Verhuurder dient Verhuurder na beëindiging van de huurovereenkomst de waarborgsom dan wel restant van de waarborgsom terug te storten op een door Huurder op te geven bankrekening uiterlijk zes maanden na einde huurovereenkomst. Indien de bankgarantie niet rechtsgeldig aangesproken is door Verhuurder dient Verhuurder na beëindiging van de huurovereenkomst de bankgarantie terug te sturen naar een door Huurder op te geven adres uiterlijk zes maanden na einde huurovereenkomst.

24.5 Voor andere zekerheden gelden artikelen 24.1 tot en met 24.4 voor zover van toepassing.

Hoofdelijkheid

25.1 Indien verscheidene (natuurlijke of rechts-)personen zich als Huurder hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens Verhuurder aansprakelijk voor alle uit de huurovereenkomst voortvloeiende verbintenissen.
Uitstel van betaling of kwijtschelding door Verhuurder aan een der Huurders of een aanbod daartoe, betreft alleen die Huurder.

25.2 De verbintenissen uit de huurovereenkomst zijn, ook wat erfgenamen en rechtverkrijgenden van Huurder betreft, hoofdelijk.

Niet tijdige beschikbaarheid

26.1 Bij het niet beschikbaar zijn van het gehuurde op de ingangsdatum als bedoeld in artikel 3.1 van de huurovereenkomst, doordat het gehuurde niet tijdig gereed is gekomen, doordat de vorige gebruiker het gehuurde niet tijdig heeft ontruimd of doordat Verhuurder de door hem te verzorgen vergunningen van overheidswege nog niet heeft verkregen, is Huurder tot de datum waarop het gehuurde hem ter beschikking staat geen huurprijs en geen servicekosten verschuldigd en schuiven ook zijn overige verplichtingen en de overeengekomen termijnen dienovereenkomstig op.

26.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de uit de vertraging voortvloeiende schade voor Huurder, tenzij hem ter zake een toerekenbare tekortkoming kan worden verweten.

26.3 Onder een toerekenbare tekortkoming als bedoeld in artikel 26.2 wordt mede verstaan de situatie dat Verhuurder zich niet inspant om het gehuurde zo spoedig mogelijk alsnog aan Huurder ter beschikking te stellen.

26.4 Huurder kan geen ontbinding van de huurovereenkomst vorderen, tenzij de te late oplevering veroorzaakt is door een toerekenbare ernstige tekortkoming van Verhuurder en het op grond van de redelijkheid en billijkheid voor Huurder onaanvaardbaar is dat de huurovereenkomst ongewijzigd in stand blijft en Verhuurder niet tegemoet komt aan de gerechtvaardigde belangen van Huurder.

Appartementsrecht

27.1 Indien het gebouw of complex van gebouwen waarvan het gehuurde deel uitmaakt, is of wordt gesplitst in appartementsrechten, zal Huurder de uit de splitsingsakte en reglementen voortvloeiende voorschriften

omtrent het gebruik inachtnemen. Hetzelfde geldt indien het gebouw of complex van gebouwen eigendom is of wordt van een coöperatie. Het moeten naleven van die voorschriften levert geen gebrek op. Verhuurder staat ervoor in dat de hiervoor bedoelde voorschriften die bij het aangaan van de huurovereenkomst gelden, niet strijdig zijn met de huurovereenkomst.
27.2 Verhuurder zal, voor zover dat in zijn vermogen ligt, niet meewerken aan het tot stand brengen van voorschriften die in strijd zijn met de huurovereenkomst.
27.3 Verhuurder draagt er zorg voor dat Huurder in het bezit wordt gesteld van de in artikel 27.1 bedoelde voorschriften omtrent het gebruik.

Kosten, verzuim
28.1 In alle gevallen waarin (Ver)Huurder een sommatie, een ingebrekestelling of een exploot aan (Ver)Huurder doet uitbrengen, of in geval van procedures tegen (Ver)Huurder om deze tot nakoming van de huurovereenkomst of Huurder tot ontruiming te dwingen, is (Ver)Huurder verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte - met uitzondering van de ingevolge een definitieve rechterlijke beslissing door (Ver)Huurder te betalen proceskosten - aan (Ver)Huurder te voldoen.
De gemaakte redelijke kosten worden tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op een bedrag dat als volgt wordt berekend; 15% over de hoofdsom met een maximum van € 25.000 per geval exclusief de griffierechten. Bij een procedure worden de kosten van experts (advocaten, deurwaarders ed.) door de in het ongelijk gestelde partij vergoed.
Artikel 6: 96 Burgerlijk Wetboek leden 4 en 6, waaronder uitdrukkelijk begrepen de verwijzing naar het maximaal te vergoeden bedrag aan buitengerechtelijke kosten, is daarmee tussen partijen niet van toepassing.
28.2 (Ver)Huurder is in verzuim door het enkele verloop van een bepaalde termijn.

Boetebepaling
29 Indien Huurder zich, na door Verhuurder behoorlijk in gebreke te zijn gesteld, niet houdt aan de in de artikelen 5.1, 8, 12.1 en 24.1 opgenomen voorschriften, verbeurt Huurder aan Verhuurder, voor zover geen specifieke boete is overeengekomen, een direct opeisbare boete van minimaal € 250 per kalenderdag voor elke kalenderdag dat Huurder in verzuim is. Het vorenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Verhuurder om gebruik te maken van zijn overige rechten, waaronder het recht op nakoming en het recht op volledige schadevergoeding voor zover de geleden schade de verbeurde boete overtreft.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
30 Indien Huurder een natuurlijk persoon is, verstrekt Huurder bij het aangaan van deze huurovereenkomst, door ondertekening daarvan, toestemming aan Verhuurder en aan de beheerder om de persoonsgegevens van Huurder in een bestand op te nemen / te verwerken.

Domicilie
31.1 Vanaf de ingangsdatum als bedoeld in artikel 3.1 van de huurovereenkomst worden alle mededelingen van Verhuurder aan Huurder in verband met de uitvoering van de huurovereenkomst, gericht aan het adres van het gehuurde.
31.2 Huurder verplicht zich in geval Huurder zijn bedrijf daadwerkelijk niet meer in het gehuurde uitoefent, Verhuurder daarvan terstond schriftelijk in kennis te stellen onder opgave van een nieuw domicilie.
31.3 Voor het geval Huurder het gehuurde verlaat zonder opgave van een nieuw domicilie aan Verhuurder, geldt het adres van het gehuurde als domicilie van Huurder.

Klachten
32. Huurder zal klachten en wensen schriftelijk indienen. In dringende gevallen zal dit mondeling kunnen geschieden. In dergelijke gevallen zal Huurder de klacht of wens zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen.

Slotbepaling
33 Indien een deel van de huurovereenkomst of deze algemene bepalingen nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de huurovereenkomst en deze algemene bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3: 42 Burgerlijk Wetboek, als overeengekomen, hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

SGS SEARCH

ASBESTINVENTARISATIE QUICK SCAN

Opdrachtgever:	COROOS Conserven B.V.
Onderzoekslocatie:	Middenweg 1 te Kapelle Productiehallen & warehouses
Opdrachtnemer:	SGS Search Ingenieursbureau B.V.
Deskundig Inventariseerder Asbest	K. v/d Klooster DIA nr. 51E-090721-411836
Datum rapportage:	11 juli 2022
Status rapportage:	Definitief
Projectnummer:	24.22.05900

RICS

SGS Search is als ingenieurs- en adviesbureau door RICS gereguleerd in Nederland. We voldoen aan de hoogste normen van onafhankelijkheid en integriteit als het gaat om technische en milieukundige adviezen.

SGS SEARCH

SGS Search Ingenieursbureau B.V.

Heeswijk (hoofdkantoor)
Meerstraat 2 Postbus 83

Amsterdam

Groningen

Spijkenisse

www.sgssearch.nl

Projectgegevens

Adres onderzoekslocatie:	Middenweg 1 te Kapelle
Projectnummer:	24.22.05900
Datum onderzoek:	5 juli 2022

Opdrachtgever

Opdrachtgever:	COROOS Conserven B.V.
Contactpersoon:	Dhr. D. Esser
Postadres:	Postbus 61
Postcode en plaats:	4420 AC KAPELLE
Telefoonnummer:	+31 113-333000

Opdrachtnemer

Opdrachtnemer:	SGS Search Ingenieursbureau B.V.
Contactpersoon:	Drs. Hans J.M. de Jong MRICS
Bezoekadres:	Meerstraat 2
Postcode en plaats:	5473 AA Heeswijk
Telefoonnummer:	088 – 214 66 00
Website:	www.sgssearch.nl
e-mail:	asbest@sgssearch.nl

Deskundig Inventariseerder Asbest:	K. v/d Klooster DIA nr. 51E-090721-411836

Monsterneming en -analyse

Aantal materiaalmonsters	-

Colofon rapportage

Document versie:	1
Datum rapportage:	11 juli 2022
Opgesteld door:	K. van der Klooster

Vermenigvuldiging of publicatie van dit rapport mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS Search Ingenieursbureau B.V. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing, deze zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven.

INHOUDSOPGAVE

1. ASBESTINVENTARISATIE 1
1.1. Onderzoeksresultaten 1
1.2. Installaties 1
1.3. Asbestverdachte toepassingen 2
1.4 Algemene conclusie en aanbevelingen van het onderzoek 4
BIJLAGE 1: PLATTEGROND(EN)
BIJLAGE 2: DESKRESEARCH
BIJLAGE 3: FOTO OVERZICHT

1. ASBESTINVENTARISATIE

1.1. Onderzoeksresultaten

Algemene informatie	
Aanleiding onderzoek	De aanleiding van het onderzoek is de wens van de opdrachtgever om middels een quick scan asbestinventarisatie mogelijke asbesthoudende toepassingen inzichtelijk te hebben, voor een lening aan te vragen tbv verbouwingen-/onderhoud
Reikwijdte onderzoek	Gehele pand
Geschiktheid rapportage	Het quick scan rapport is niet geschikt om het benoemde asbest mee te saneren. Om het asbest te kunnen laten saneren of sloop- en renovatiewerkzaamheden uit te laten voeren dient een volledige asbestinventarisatie conform het certificatieschema voor de procescertificaten asbestinventarisatie en asbestverwijdering als bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28 van de arbeidsomstandighedenregeling uitgevoerd te worden.
Beschikbare deskresearch	Zie bijlage II
Opmerking	Het betreft een quicksan van diverse Productiehallen & warehouses.
Algemene conclusie van het onderzoek	Tijdens de quick scan was het niet toegestaan om samples te nemen van asbestverdachte materialen, dit ivm de veiligheid voor de voedingswaren die er geproduceerd werden.

De volgende pagina's geven een presentatie per asbestverdachte toepassing. Per aangetroffen asbestverdachte locatie worden de details gespecificeerd. Deze gegevens dienen altijd in combinatie met de bijgeleverde plattegronden (bijlage I) gezien te worden. De nummering van de vindplaatsen en de nummering van de tekeningen komen overeen. De hoeveelheden welke genoemd worden in de rapportage betreffen een inschatting van de aangetroffen toepassingen.

1.2. Installaties

Installatie(s)		
Ruimte	Ketelhuis 1, 2	
Soort installatie	Stoomketels	
Merk en type	Onbekend	
Bouwjaar	1980 & 1970	
Asbestverdacht? *	Asbestverdacht	
Saneringsklasse en Saneringstechniek	1: Installatie als geheel dubbel verpakken en afvoeren als asbesthoudend afval.	
Het betreffen stoomketels van voor 1994. Er zijn geen gegevens bekend over de aan -of afwezigheid van asbesthoudende materialen in de meters bekend. Ze dienen derhalve als asbestverdacht te worden behandeld.		

* Op basis van het Handboek Asbest van Intechnium is bepaald of een installatie asbestverdacht is. (Intechnium, Handboek Asbest, verantwoord omgaan met en veilig werken aan asbesthoudende installaties, Woerden, 2000). Wanneer een installatie niet in het handboek vermeld wordt, is deze automatisch asbestverdacht.

1.3. Asbestverdachte toepassingen

Bij het asbestonderzoek zijn visueel asbestverdachte toepassing aangetroffen, namelijk:

Gebouw(nr.):	**Middenweg 1 te Kapelle_quickscan**
Nummer vindplaats:	**1**
Ruimte(s):	**Ketelhuis 2 & productiehal 2**
Etage(s):	**Begane grond**

Details toepassing:

Omschrijving toepassing:	Pakkingen
Plaats in ruimte(s):	Tussen flenzen
Situatie:	Binnen
Bereikbaarheid:	Goed
Bevestigingsmethode:	Geklemd
Intact:	Intact
Verweerd:	Niet verweerd
Zonder breuk en/of beschadigingen te verwijderen:	Nee
Aantal:	2 ruimte's, aantal flenzen is niet bepaald
Afmetingen:	Ø 15,00 cm
Aard van materiaal:	Niet hechtgebonden

Monstername was niet mogelijk, dit door opgave van opdrachtgever ivm voedselveiligheid.

Opmerkingen:
Het betreffen flenspakkingen welke asbestverdacht zijn.

Aanbevolen maatregelen:
Het materiaal dient voor aanvang van werkzaamheden bemonsterd te worden om uit te sluiten dat de pakkingen asbesthoudend zijn.

Conclusie:
Het materiaal is niet beschadigd en het is niet-hechtgebonden. De kans op vezelemissie uit het materiaal bij normaal gebruik van de ruimte is gering

1.4 Algemene conclusie en aanbevelingen van het onderzoek

Er zijn tijdens de quikscan asbestverdachte materialen aangetroffen, dit in de vorm van pakkingmateriaal tussen de flenzen van diverse systemen. Monstername was echter niet mogelijk, dit door opgave van opdrachtgever ivm voedselveiligheid. Het materiaal dient voor aanvang van werkzaamheden bemonsterd te worden om uit te sluiten dat de pakkingen asbesthoudend zijn. Ook zijn de 2 ketels in ketelhuis 1 verdacht ivm het bouwjaar, in ketelhuis 2 is 1 ketel verdacht gezien het bouwjaar.

Tijdens dit onderzoek zijn geen destructieve handelingen verricht.

Asbestvermoeden
Er bestaat een redelijk vermoeden op niet-direct waarneembare aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal en/of asbestbesmette constructieonderdelen.

Ruimte	Opmerking
Middenweg 1 te Kapelle	
Dak van productie & warehouses	De bitumineuze dakbedekking is verdacht. Monstername was niet mogelijk ivm kans op lekkages.
Productieruimtes	Tegellijm achter de wandtegels in de productieruimtes is verdacht. Monstername was niet mogelijk ivm voedselveiligheid.

Disclaimer
Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings-en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden.

Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS is enkel aansprakelijk ten aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortkomend uit de handelsdocumenten. Vermenigvuldiging of publicatie van dit document mag alleen in zijn geheel en na schriftelijke goedkeuring van SGS gebeuren. Het aanbrengen van aanpassingen en/of toevoegingen aan dit document is exclusief voorbehouden aan SGS. Elke niet door SGS toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.

Ondanks de zorgvuldigheid die betracht wordt, is SGS niet aansprakelijk voor schade, welke dan ook, als gevolg van onjuistheden in of problemen veroorzaakt door, (elektronische) communicatie.

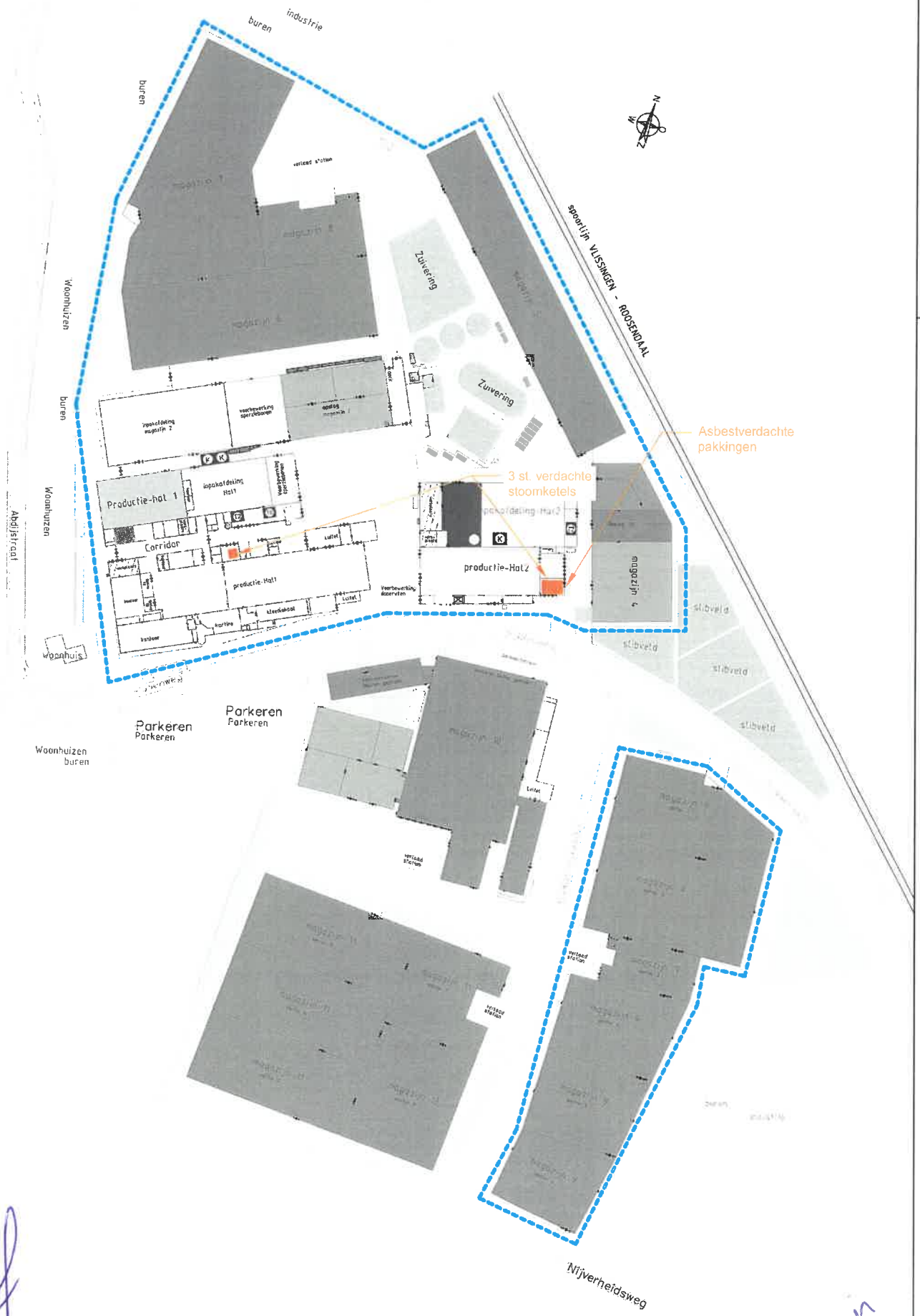
Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Indien u als niet geadresseerde dit rapport ontvangt, wordt u verzocht de afzender hier direct omtrent te informeren en het document te vernietigen.

BIJLAGE 1: PLATTEGROND(EN)

In deze bijlage zijn de plattegronden met daarin de aangetroffen toepassingen weergegeven. onderzochte bouwdelen / ruimte(s) weergegeven. Indien geen originele plattegronden ter beschikking gesteld zijn, is een schematische weergave van de onderzochte locatie gemaakt. Deze schematische weergave is niet op schaal.

De volgende symbolen zullen in de tekeningen gebruikt worden.

Legenda:
asbesthoudend materiaal
asbestverdacht materiaal
asbestvrij materiaal
onderzoeksgebied


buren
industrie
buren
Woonhuizen
buren
Woonhuizen
Abdijstraat
Woonhuis
Woonhuizen
buren
Parkeren
Parkeren
Parkeren
Parkeren
Zuivering
Zuivering
sporlijn VLISSINGEN - ROOSENDAAL
Asbestverdachte pakkingen
3 st. verdachte stoomketels
Productie-hal 1
inpakafdeling Hal1
Corridor
productie-Hal1
productie-Hal2
magazijn 4
stiboeld
stiboeld
stiboeld
stiboeld
Nijverheidsweg

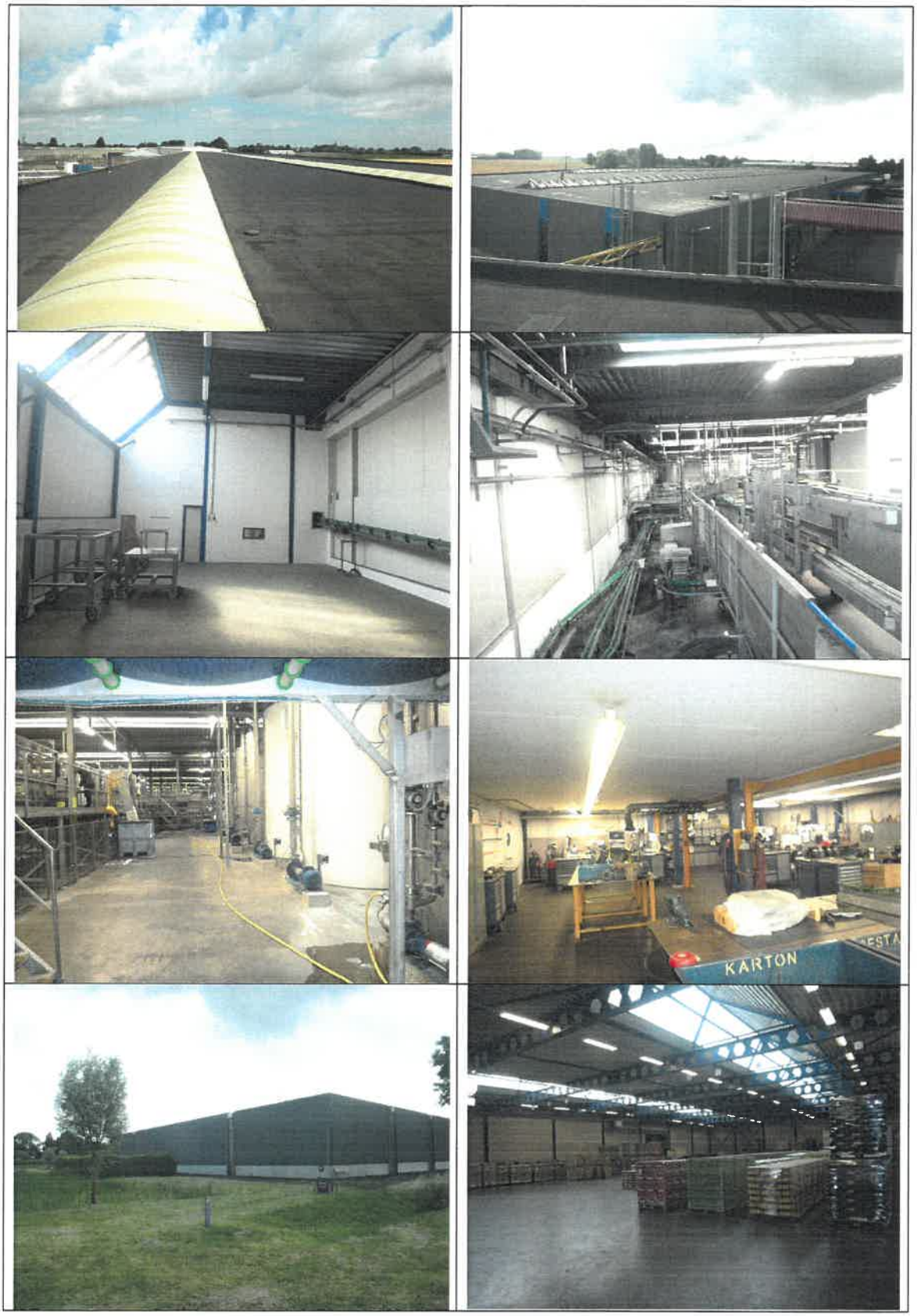
BIJLAGE 2: DESKRESEARCH

De volgende informatie is uit de deskresearch naar voren gekomen:

Afmeting bruto vloeroppervlakte (bvo)	Zie onderstaand schema
Afmetingen gebouw	Onbekend
Bouwjaar	Zie onderstaand schema
Jaar en data eventuele verbouwingen	2004
Aard van eventuele verbouwingen	Kantoren, kleedruimte & kantine zijn in 2004 geheel opnieuw opgebouwd. Warehouse 9 is in 2004 nieuw gebouwd
Bijzonderheden gebouw (brandcompartimentering, geluidsisolatie, etc.)	Geen bijzonderheden bekend
Eerdere saneringen, data en locaties, eindcontrole / documenten	Geen eerdere saneringen bekend

Gebouw	Oppervlak m²	Bouwjaar
Productie hal 1	5.755	1958
Inpak hal 1	2.197	1962
Div. hal 1	3.580	1959
Kantoor/kantine	2.314	2004
Productie hal 2	3.084	1978
Inpak hal 2	3.999	1978
AWZI	7.329	1979
Magazijn 2 verpakking	3.039	1973
Magazijn 2 opslag	4.664	1975
Magazijn 4	4.651	1982
Magazijn 5	7.462	1983
Magazijn 6	7.572	1984
Magazijn 7	9.811	1991
Magazijn 8	2.400	1984
Magazijn 9	21.944	2003

BIJLAGE 3: FOTO OVERZICHT



Projektnummer:

CONCERNGARANTIE KAPELLE

De ondergetekende:

Coroos Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Kapelle, kantoorhoudende te (4421 JG) Kapelle aan de Middenweg 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 22027291, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.C.A.M. Corsmit en de heer J.D. Oostrom (hierna: de "**Garant**");

verklaart hierbij tegenover:

Jaan OG B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Kapelle, kantoorhoudende te (4421 JG) Kapelle aan de Middenweg 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86937472, alsmede diens rechtsopvolger(s) (hierna: de "**Verhuurder**");

bij wijze van onafhankelijke verbintenis en onder afstand doening van de wettelijke rechten aan borgen toegekend, onherroepelijk en onvoorwaardelijk garant te staan voor de deugdelijke en tijdige nakoming van alle verplichtingen van:

Coroos Conserven B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Kapelle, kantoorhoudende te (4421 JG) Kapelle aan de Middenweg 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 22014802, omzetbelastingnummer NL 0051.68.119.B01, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.C.A.M. Corsmit en de heer J.D. Oostrom (hierna: de "**Huurder**");

voortvloeiende uit de tussen Verhuurder en Huurder gesloten huurovereenkomst d.d. 12 oktober 2022 ter zake het Gehuurde staande en gelegen te Kapelle, partijen genoegzaam bekend (hierna te noemen: de "**Huurovereenkomst**").

De Garant verplicht zich voorts om als eigen schuld aan de Verhuurder te zullen vergoeden alle schade door Verhuurder te lijden, doordat de Huurovereenkomst wegens omstandigheden toe te rekenen aan de Huurder tussentijds door de Verhuurder zal worden ontbonden, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend als gevolg van faillissement van de Huurder of van een aan de Huurder verleende surseance van betaling. Indien de Huurovereenkomst wegens omstandigheden toe te rekenen aan de Huurder tussentijds door de Verhuurder zal worden ontbonden, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend als gevolg van faillissement van de Huurder of van een aan de Huurder verleende surseance van betaling, bevrijdt dat de Garant niet uit zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze concerngarantie, zulks totdat de Verhuurder de Garant schriftelijk heeft bevestigd dat de Verhuurder geen verdere vorderingen (meer) heeft jegens de Garant.

De Garant verbindt zich op eerste schriftelijk verzoek van de Verhuurder zonder nadere opgaaf van redenen te verlangen of nader bewijs te vragen aan de Verhuurder, als eigen schuld te zullen voldoen al hetgeen de Verhuurder volgens schriftelijke verklaring uit hoofde van deze concerngarantie van de Garant vordert of te vorderen heeft, zonder dat een mogelijk verweer de nakomingsplicht van de Garant zal schorsen.

De Verhuurder kan meer dan eens onder deze concerngarantie claimen.

Alle betalingen van de Garant onder deze concerngarantie zullen geschieden zonder inhouding van kosten, commissies, vergoedingen, lasten of belastingen van welke aard ook. De Garant doet hierbij jegens de Verhuurder afstand van al zijn eventueel bestaande rechten uit hoofde van verrekening, opschorting en/of korting.

In het geval de Verhuurder het uit hoofde van de Huurovereenkomst Gehuurde verkoopt en levert aan een derde, danwel indien de Verhuurder de rechten voortvloeiende uit de Huurovereenkomst anderszins overdraagt, gaat deze concerngarantie automatisch mee over op de rechtsopvolger van de Verhuurder, en kan deze rechtsopvolger

jegens de Garant onverkort aanspraak maken op deze concerngarantie als ware deze concerngarantie rechtstreeks aan deze rechtsopvolger verstrekt.

Tenzij de Verhuurder een schriftelijke vordering(en) bij de Garant heeft ingediend die door de Garant twee maanden na de einddatum van de Huurovereenkomst nog niet is voldaan, en met uitzondering voor het geval dat de Huurovereenkomst is geëindigd wegens het faillissement of een aan de Huurder verleende surseance van betaling, komt deze concerngarantie te vervallen twee maanden na de einddatum van de Huurovereenkomst, of zoveel eerder als de Verhuurder schriftelijk aan de Garant heeft medegedeeld dat hij i) geen vorderingen meer heeft uit hoofde van de Huurovereenkomst en ii) de concerngarantie derhalve komt te vervallen.

De Verhuurder zal het originele exemplaar van deze concerngarantie aan ondergetekende retour zenden zodra de geldigheid van deze garantie is geëindigd. Aan het bezit van het origineel van deze concerngarantie kunnen geen rechten ontleend worden, nadat de geldigheid van deze concerngarantie is geëindigd.

Op deze concerngarantie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze concerngarantie worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Gedefinieerde begrippen in deze concerngarantie hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in de Huurovereenkomst.

Aldus verklaard en getekend te Kapelle op 12 oktober 2022,

Coroos Beheer B.V.

Namens deze: de heer G.C.A.M. Corsmit

Datum: 12-10-2022

.....
(handtekening)

Coroos Beheer B.V.

Namens deze: de heer J.D. Oostrom

Datum:

.....
(handtekening)

Online inzage uittreksel

KvK-nummer 86937472

De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur.

Rechtspersoon

RSIN	864152188
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap
Statutaire naam	Jaan OG B.V.
Statutaire zetel	Kapelle
Eerste inschrijving handelsregister	07-07-2022
Datum akte van oprichting	06-07-2022
Geplaatst kapitaal	EUR 1,00
Gestort kapitaal	EUR 1,00

Onderneming

Handelsnaam	Jaan OG B.V.
Startdatum onderneming	06-07-2022 (datum registratie: 07-07-2022)
Activiteiten	SBI-code: 64302 - Beleggingsinstellingen in vaste activa SBI-code: 6420 - Financiële holdings
Werkzame personen	0

Vestiging

Vestigingsnummer	000052873927
Handelsnaam	Jaan OG B.V.
Bezoekadres	Middenweg 1, 4421JG Kapelle
Datum vestiging	06-07-2022 (datum registratie: 07-07-2022)
Activiteiten	SBI-code: 64302 - Beleggingsinstellingen in vaste activa SBI-code: 6420 - Financiële holdings Het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van Roerende en onroerende zaken en andere (register-)goederen, daaronder begrepen patenten, merkrechten, licenties, vergunningen en andere industriële eigendomsrechten, alsmede investeren in voornoemde roerende en onroerende zaken en andere (register-)goederen en holdingactiviteiten
Werkzame personen	0

Enig aandeelhouder

Naam	COROOS International N.V.
Bezoekadres	Middenweg 1, 4421JG Kapelle
Ingeschreven onder KvK-nummer	22037823
Enig aandeelhouder sedert	06-07-2022 (datum registratie: 07-07-2022)

Bestuurders

Naam	Oostrom, George Franciscus Maria
Geboortedatum	29-08-1953
Datum in functie	06-07-2022 (datum registratie: 07-07-2022)

Bevoegdheid	Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam	Oostrom, Rudy Albertus Johannes
Geboortedatum	10-01-1960
Datum in functie	06-07-2022 (datum registratie: 07-07-2022)
Bevoegdheid	Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Gegevens zijn vervaardigd op 11-10-2022 om 10.10 uur.

Online inzage uittreksel

KvK-nummer 22014802

Rechtspersoon

RSIN	005168119
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap
Statutaire naam	COROOS Conserven B.V.
Statutaire zetel	Kapelle
Datum akte van oprichting	10-10-1979
Datum akte laatste statutenwijziging	25-03-2022
Geplaatst kapitaal	EUR 81.700,00
Gestort kapitaal	EUR 81.700,00
Deponering jaarstuk	De jaarrekening over boekjaar 2021 is gedeponeerd op 05-10-2021.

Onderneming

Handelsnamen	COROOS Conserven B.V. COROOS Servero Servero Nederland Servero Fruit COROOS.
Startdatum onderneming	01-06-1957
Activiteiten	SBI-code: 1039 - Verwerking van groente en fruit (niet tot sap en maaltijden) SBI-code: 52109 - Opslag in distributiecentra en overige opslag (niet in tanks, koelhuizen e.d.) SBI-code: 46311 - Groothandel in groenten en fruit
Werkzame personen	169

Hoofdvestiging

Vestigingsnummer	000017243459
Handelsnamen	COROOS Conserven B.V. COROOS Servero Servero Nederland Servero Fruit
Bezoekadres	Middenweg 1, 4421JG Kapelle
Postadres	Postbus 61, 4420AC Kapelle
Telefoonnummer	0113333000
Faxnummer	0113341894
Datum vestiging	01-06-1957
Deze rechtspersoon drijft de vestiging sinds	10-10-1979
Activiteiten	SBI-code: 1039 - Verwerking van groente en fruit (niet tot sap en maaltijden) SBI-code: 46311 - Groothandel in groenten en fruit Fabrikage en export van-, alsmede groothandel in levensmiddelen-conserven
Werkzame personen	158

Enig aandeelhouder

Naam	COROOS Beheer B.V.

Bezoekadres	Middenweg 1, 4421JG Kapelle
Ingeschreven onder KvK-nummer	22027291
Enig aandeelhouder sedert	09-12-1985

Bestuurders

Naam	Oostrom, Jacob Dignus
Geboortedatum	20-03-1978
Datum in functie	01-01-2019 (datum registratie: 11-01-2019)
Bevoegdheid	Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam	Corsmit, Gerardus Christianus Adriana Maria
Geboortedatum	19-02-1967
Datum in functie	01-11-2020 (datum registratie: 05-11-2020)
Titel	Directeur
Bevoegdheid	Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Gevolmachtigde

Naam	de Bruijne, Jan Adriaan
Geboortedatum	15-12-1974
Datum in functie	01-09-2013 (datum registratie: 12-11-2013)
Inhoud volmacht	Beperkte volmacht: bevoegd tot het tekenen van betalingsopdrachten, waarbij telkens twee handtekeningen zijn vereist.

Er kunnen functionarissen zijn die een uitsluitend tot vestigingen beperkte bevoegdheid hebben; deze worden alsdan vermeld op het uittreksel van de betreffende vestiging(en).

Vestiging(en)

Vestigingsnummer	000044677138
Handelsnamen	COROOS Conserven B.V. COROOS
Bezoekadres	Middenweg 6, 4421JG Kapelle

Vestigingsnummer	000044677146
Handelsnamen	COROOS Conserven B.V. COROOS
Bezoekadres	Middenweg 6 A, 4421JG Kapelle

Vestigingsnummer	000044677154
Handelsnamen	COROOS Conserven B.V. COROOS
Bezoekadres	Fleerbosseweg 29, 4421RR Kapelle

Vestigingsnummer	000044677170
Handelsnamen	COROOS Conserven B.V. COROOS
Bezoekadres	Nijverheidsweg 6, 4421SG Kapelle

Vestigingsnummer	000047577363
Handelsnaam	COROOS.
Bezoekadres	Fleerbosseweg 31, 4421RR Kapelle

Gegevens zijn vervaardigd op 11-10-2022 om 10.15 uur.

1008471

COLLATED COPY

The undersigned:

Remco Bosveld, civil-law notary in Amsterdam, the Netherlands,

certifies:

The attached photocopy is a photocopy of the passport of which the original has been seen by me, civil-law notary, by means of a video call.

The above-mentioned certificate constitutes no opinion about the contents of the attached document.

Signed in Amsterdam, the Netherlands, on 8 July 2022.

mr. R. Bosveld
notaris te Amsterdam

R. Bosveld, civil-law notary

PASPOORT
PASSPORT
PASSEPORT

P NLD Nederlandse

:Oostrom

e/v Hopmans

Rudy Albertus Johannes

10 JAN/JAN 1960

Renkum

M/M

24 MAA/MAR 2017

NS836K785

1,81 m

24 MAA/MAR 2027

Burg. van Goes

P<NLDOOSTROM<<RUDY<ALBERTUS<JOHANNES<<<<<<<<
NS836K785<NLD6001102M2703246061496340<<<<<30

akd

1008471

COLLATED COPY

The undersigned:

Remco Bosveld, civil-law notary in Amsterdam, the Netherlands,

certifies:

The attached photocopy is a photocopy of the passport of which the original has been seen by me, civil-law notary, by means of a video call.

The above-mentioned certificate constitutes no opinion about the contents of the attached document.

Signed in Amsterdam, the Netherlands, on 8 July 2022.

mr. R. Bosveld notaris te Amsterdam

R. Bosveld, civil-law notary

PASSPORT
PASSEPORT
PASSEPORT

KINGDOM OF THE NETHERLANDS
ROYAUME DES PAYS-BAS

P NLD Nederlandse
Oostrom

NV7RP2LF9

George Franciscus Maria
29 AUG/AUG 1953
Renkum
M/M
14 FEB/FEB 2019

1,76 m
14 FEB/FEB 2029
Burg. van Goes

P<NLDOOSTROM<<GEORGE<FRANCISCUS<MARIA<<<<<<<
NV7RP2LF98NLD5308295M2902142077457134<<<<<80

PASPOORT
PASSPORT
PASSEPORT

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
KINGDOM OF THE NETHERLANDS
ROYAUME DES PAYS-BAS

1967

type / code	P
2 nationaliteit / nationality / nationalité	NLD Nederlandse
1 naam / surname / nom	Corsmit
4 voornamen / given names / prénoms	Gerardus Christianus Adriana Maria
5 geboortedatum / date of birth / date de naissance	19 FEB/FEB 1967
6 geboorteplaats / place of birth / lieu de naissance	Roosendaal en Nispen
7 geslacht / sex / sexe	M/M
8 lengte / height / taille	1,83 m
9 datum van afgifte / date of issue / date de délivrance	09 MEI/MAY 2016
10 geldig tot / date of expiry / date d'expiration	09 MEI/MAY 2026
11 handtekening / signature	
12 instantie / authority / autorité	Burg. van Halderberge
document nummer / document no. / no. du document	NNHFLD613

P<NLDCORSMIT<<GERARDUS<CHRISTIANUS<ADRIANA<M
NNHFLD6136NLD6702199M2605096155358881<<<<<26

PASPOORT
PASSEPORT
PASSEPORT

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

KINGDOM OF THE NETHERLANDS

ROYAUME DES PAYS-BAS

P NLD Nederlandse

NYF1J5PD1

Oostrom

Jacob Dignus

20 MAA/MAR 1978

Kapelle

M/M

17 JAN/JAN 2017

1,81 m

17 JAN/JAN 2027

Burg. van Woensdrecht

P<NLDOOSTROM<<JACOB<DIGNUS<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

NYF1J5PD12NLD7803200M2701172143702907<<<<<34